

MANUEL

Bernard Teyssié

Droit civil
Les personnes



LexisNexis®

16^e édition

Introduction :

Situer le droit civil = le droit commun → le socle fondamental du droit privé,

Droit commun : toute les normes qui s'appliquent dans les relations entre les personnes à défaut de règles spéciales. Ce sont les normes de principes qui gouvernent les relations entre les personnes.

Le droit commun se divise en deux catégories de droit :

– **Les normes supplétives** : celles qui s'appliquent par défaut mais auxquelles il est possible de déroger, auxquelles d'autres normes peuvent déroger (normes spéciales)

Les **normes spéciales** → dans certaines situations, pour certaines personnes, les règles supplétives du droit civil vont s'effacer, ne pas s'appliquer, connaître une restriction au profit d'une autre norme, qui est elle spéciale.

Exemple : En tant que personne (droit commun) on dispose de droits et de libertés fondamentales (comme le droit à la vie privée, la liberté d'aller et venir, ...). Les droits et les libertés sont du droit commun. Lorsque quelqu'un est salarié d'une entreprise elle relève d'un statut spécifique, spécial, le statut de salarié qui est encadré par le code du travail. (ensemble de règles spéciales qui pourront déroger au droit commun) → la liberté d'aller et venir est restreinte dans le cadre du travail car respect des heures de travail etc.

Les règles du droit commun sont des règles supplétives.

Il existe également différentes branches du droit.

– **Les normes impératives** : normes qui s'appliquent par principe en toute circonstances, on ne peut pas y déroger. Aucune règle spéciale, aucun contrat ne peut permettre de les écarter. Elles ne sont pas nombreuses. Article 16 du code civil : le respect de la dignité humaine = respect de l'être humain au dessus de tout. Aucune loi, aucun contrat n'y déroge.

Exemple : En 1972 : la cour de Cassation est saisie d'une affaire. Un contrat dans lequel une jeune actrice accepterait de se faire tatouer pour les besoins d'un film et de le vendre après les tournages du film. (découper la peau pour vendre le tatouage = donner valeur commerciale à une partie du corps humain). Ce contrat a été annulé car foncièrement contraire à une règle d'ordre public : la dignité humaine. Même lorsque la personne donne son consentement. Ces règles doivent protéger la personne contre elle même, prévenir des décisions qui seraient contraires à sa dignité.

Le Droit commun peut être découpé en fonction de l'objet de ses normes. Certaines normes du droit commun sont relatives au statut des personnes. (premier livre du code civil), d'autres sont relatives au statut de la famille, d'autre sur les obligations (contrat, responsabilité), et d'autres sur les biens (choses qui appartiennent à des personnes).

La notion de **personne** en droit civil, en droit commun. En droit, cela ne correspond qu'à une partie de la définition de la personne. Il existe plusieurs catégories (les personnes physiques, les personnes morales, les personnes morales de droit privé tel que les sociétés, les associations, et des personnes de droit public tel que l'Etat, les établissements public etc). Nous allons traiter seulement des **personnes physiques** (personnes morales étudiées dans d'autres cours).

= **sujet de droit**, il peut exercer des **droits subjectifs** mais qui peut aussi s'engager, être détenteur d'obligations, un sujet qui a une identité, et un patrimoine.

La notion de personne s'oppose à une autre notion fondamentale : la notion de chose

Chose = **tout objet de droit qui peut avoir une consistance physique** (comme un corps). Il existe également des objets de droit qui n'ont pas de corps (comme une somme d'argent, un titre, une action, etc. La chose est nécessairement objet de droit. Tout ce qui n'est pas une personne est une chose. On ne peut pas être les deux à la fois. Le corps humain n'est pas une chose ni ne peut être traité comme tel.

I – La définition positive du droit

Cette définition a beaucoup évolué dans le temps, mais la définition actuelle est assez synthétique.

A– L'évolution de la notion de personne

Dans **l'ancien droit**, conception de la personne assez **abstraite**, le code civil ne se souciait de la personne physique que pour **déterminer ses conditions d'existence et de disparition** et ne se souciait que des **circonstances dans la quelle la personne peut s'engager ou engager son patrimoine**.

=> **Conception essentiellement administrative** de la personne et patrimoniale (acte de naissance, lien de filiation , patrimoine, richesses, etc). Il ne se souciait pas de choses de maintenant.

Conception tellement abstraite de la loi qu'une personne physique vivante pouvait être morte dans le droit civil. C'était une peine = mort civile. Elle n'était pas condamnée à mort mais était considérée comme tel, avec une succession de l'héritage. Peine abolie en 1854.

Cette conception a fini par évoluer, elle n'a pas disparue, mais une autre idée de la personne s'est ajoutée. Une conception plus **humaniste**, qui se préoccupe de **protéger la personne dans son intégrité**, dans **son corps, dans son identité, dans sa dignité**.

Au lendemain de la SGM et qui a été une réaction du droit contemporain, au crime qui ont été commis pendant la SGM, en particulier ceux de l'Allemagne nazie (établie des hiérarchies entre les êtres humains). Les auteurs de ces crimes ont été condamnés mais une conception plus humaniste du droit a émergé à l'internationale. Car le droit qui s'appliquait jusque là était bien impuissant surtout en Allemagne.

Conception humaniste qui garantit **l'égalité entre les êtres humains**.

3eme conception qui s'est ajoutée : **conception subjective** de la personne. Au delà de la dignité au delà de l'intégrité vise à garantir pour la personne —.

=> Conception à l'origine de nombreux **changement sociétaux** mais aussi **juridiques**, qui interpelle le législateur. La liberté des uns ne devienne pas l'esclavage des autres. « **La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres.** »

Exemple : la gestation pour autrui (correspond à une évolution sociétale) droit revendiqué = droit pour des couples dont un membre au moins est stérile d'avoir des enfants sans avoir recours à la PMA. Pour l'instant le code civil français l'interdit (**car cette technique vise à satisfaire un droit qui comporte trop de risque d'atteinte à d'autres personnes, comme la mère porteuse, ou l'enfant lui même.**) On estime que cette opération juridique revient à traiter un corps comme une chose qu'on peut louer ou prêter.

Ainsi, des lois de bioéthiques ont été adoptées (1994, 2021), qui visent à équilibrer le recours à certaines techniques qui permettent de satisfaire des droits, des intérêts de certaines personnes qui ne doit pas être employé au détriment des droits d'autres personnes.

B – La synthèse de la notion de personne

La **conception contemporaine** de la notion de personne = synthèse des 3 conceptions. Les trois ont subsisté, pas une qui a remplacé les autres. La **conception abstraite** est toujours très présente dans le code civil.

Une personne = un individu qui est vivant et viable dont la naissance est déclarée à l'état civil est une personne jusqu'à sa mort attestée par un acte de décès.

La **personne physique** est un intervalle de temps. Avant la naissance on est pas une personne et après la mort on en est pas une non plus. Pose la question du **statut des enfants à naître** et du **cadavre**.

Cette conception abstraite qui malgré tout s'inscrit toujours dans le droit français par des dissociations entre la vie biologique et la vie juridique de la personne.

Exemple : une personne disparaît sans laisser de trace on applique dans ce cas là un régime juridique prévu par le code civil = régime de l'absence. Sa mort n'est pas établie mais on a plus de nouvelles depuis un certain temps, pendant 10 ans, **juridiquement elle est considérée comme tjr vivante à l'état civil, tjr vivante dans ses droits et ses obligations, sa mort ne peut pas être déclarée**. Ce sont d'autres personnes qui vont pouvoir administrer des droits pour son compte (cela peut poser problème, par exemple lorsque la personne est absente et le conjoint continue à toucher la pension de retraite).
Ex : un enfant à naître, en principe, n'est pas une personne, il n'a donc pas de droit.

Exceptionnellement, si le bénéfice d'un droit peu lui être reconnu avant sa naissance, il pourra être traité comme s'il était né, déjà une personne juridique. (dans le cas d'un héritage par exemple).

Cette **conception abstraite** s'exprime à un autre niveau : permet **d'attribuer aux personnes physiques deux caractéristiques** :

- **Personnalité juridique** : aptitude à être un sujet de droit, un titulaire de droit, et un débiteur d'obligations.

- **Capacité juridique** : capacité d'exercer ses droits et d'honorer ses obligations.

Il peut y avoir une dissociation entre les 2. **Toutes les personnes physiques ont une personnalité juridique**. Quelque soit leur intégrité physique, morale ou mentale. En revanche la **capacité juridique peut être réduite, encadrée** pour certaines personnes. Considérées comme « faibles » au yeux de la loi, des personnes qu'on appelle protégées. Elles sont jugées comme ayant des capacités insuffisantes pour exercer leurs droits, leur libre arbitre. (ex : **majeur protégé, personnes âgées, les mineurs**). Elles sont protégées contre elles même avant tout, mais aussi contre des tiers qui pourrait profiter de leur état. Elles ont la personnalité juridique mais leur capacité juridique est réduite. (certaines décisions qui sont interdites, ou contrôlées par une autre personne)

La **conception concrète** s'y est ajoutée (notamment article 9 du code civil et article 16, avec le droit au respect de la vie privée, le droit à l'image , à l'autodétermination, le droit à l'identité) s'exprime par la prise en compte de l'intégrité physique et morale.

S'exprime à travers une **catégorie de droit subjectif** : les **droits de la personnalité**.

La conception humaniste et subjective s'exprime elle aussi dans le droit commun. A travers les lois de bioéthique et à travers un mouvement d'extension des droits des personnes, droit à l'autodétermination (droit de décider qui elle est dans sa personnalité, son genre, son nom, son prénom etc).

Pour le changement des mentions à l'état civil (prénom, genre nom,), la faculté qui a été reconnu au personne de changer ces mentions contredit, s'oppose, à la **conception abstraite** de la personne, car selon elle, la **personne est immuable** (ne plus pouvoir changer d'identité jusqu'à sa mort).

Parfois la **conception humaniste impose d'aller au delà de la volonté de la personne**. (Ex du contrat avec le tatouage. Ex 1995, le conseil d'Etat, affaire de Morsang – sur – Orge sur le lancé de nain, cependant certaines personnes vivaient de cette pratique).

II – La définition négative de la personne

Situation ou est entre la personne et la chose

A – Le statut des animaux

Officiellement, le statut des animaux a changé en 2015 :

- **Avant 2015** : les animaux étaient **traités comme des choses à part entières** par le code civil et par d'autres textes comme le code rural, ou l'animal y est appréhendé comme une **source d'utilité économique** (**contract qui ont pour objet des animaux**, où les animaux sont mis à disposition des hommes, et seulement perçus comme une source d'utilité économique dont il faut tirer profit). Mais déjà avant 2015, un certain nombre d'actes commis sur des animaux étaient **interdits par le code pénal**, tel que les sévices, les mauvais traitements, les actes de tortures. Certains articles du code pénal sanctionnent tjr avec des exemptions (**lorsque ces actes sont commis à l'occasion d'une tradition locale ininterrompue, comme les corridas etc**).

- **En 2015**, une loi est adoptée : elle crée un **nouvel article dans le Code Civil (article 515 – 14)**
« **les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent les animaux sont soumis au régime des biens.** » -> les animaux sont tjr traité comme des choses. Ainsi, pour la même raison il est **tjr possible d'abattre un animal**, soit parce qu'il est dangereux, soit pour des raisons économiques (pour la filière agroalimentaire). **Certains pays, comme la Nouvelle Zélande ont reconnu la qualité de personne à des entités naturelles, à des fleurs, à des forets, à des montagnes.** Ces déclarations sont essentiellement **symboliques** mais visent a démontrer que la nature et ses entités ont droit a la même protection que l'être humain, que la personne physique. D'autres mécanismes ont été adoptés pour garantir la protection de ces « personnes » souvent des fondations, des groupements public ou privés se voient chargées de la mission de **défendre une entité naturelle en particulier**. (pollution, déforestation etc) = **courants naturalistes qui émergent au niveau international et qui poussent les individus a mieux prendre en compte l'impact environnemental de l'activité humaine** (meilleure protection des animaux)

B – Les robots sont-ils des personnes ?

On désigne les **systèmes d'Intelligence Artificielle**. Adopté dans un règlement européen adopté cette année. Certains actes, certaines décisions institutionnelles ont pu employer le terme de robot pour désigner les systèmes d'IA. Mais ces systèmes doivent-ils être des personnes et être considéré comme tel ?

Cette question se pose depuis qu'ils ont atteint un **certain degré d'autonomie** et depuis qu'ils ont **causé des accidents** (comme des voitures autonomes). Se pose la question de **qui est responsable** lorsqu'un accident survient à cause d'un robot. (**Résolution du 16 février 2017 relative aux règles de droit civil sur la robotique**). N'est pas un acte de valeur obligatoire mais de recommandation. On y trouve la reconnaissance des intérêts au robot :

1. Identification : **identifie comme une personne aux yeux du droit civil**
 2. Rendre les **robots responsables lorsque ils causent un préjudice** par leur propre fonctionnement sans qu'on puisse déceler une intervention humaine.
 3. Le robot **peut être doté de droits patrimoniaux** (effectuer des opérations économiques, et gagner de l'argent, posséder un patrimoine)
- => **résolution qui n'a pas été suivie** : toutes les idées suggérées ont été rejetées.

Plusieurs raisons à ce rejet :

1. Caractère **exclusivement fonctionnelle** de cette reconnaissance.
2. Peut conduire à **déresponsabiliser les concepteurs des systèmes d'IA**. Qui seraient moins vigilants dans la conception des systèmes
3. Même si les robots gagnent en autonomie ils restent **conçus et manipulés par des personnes physiques** (le degré d'autonomie n'est pas encore suffisant, n'a pas encore atteint celui d'une personne physique, humaine. Et comme il est construit par des humains il reproduit des erreurs humaines et a tendance à les amplifier).

En 2024, le règlement sur l'IA est adopté. Il **exclut toute reconnaissance de la qualité de personne** au système d'IA. Il **renforce les obligations et les responsabilités des entreprises qui les conçoivent** = **approche par les risques**. Risques qu'ils peuvent poser aux personnes physiques.
-> Ce sont donc des choses qui doivent absolument rester sous le contrôle des personnes physiques.

C – L'enfant à naître

CM2

Un enfant à naître ne peut pas être considéré comme une personne à part entière mais son statut est quand même ambivalent. Le code civil contient des dispositions qui lui permet malgré tout d'être une personne par anticipation.

« L'enfant simplement conçu mais pas encore né est considéré comme né chaque fois qu'il y va de son intérêt. » (**article 311 du Code Civil** qui possède une présomption)

Présomption = moyen de preuve qui permet de prouver un fait connu par déduction à partir d'autres faits, d'autres informations.

La loi présume qu'un enfant a été conçu pendant la période qui s'étend entre le 300e et le 180e jour avant la naissance. Pour savoir si un enfant peut faire l'objet de droits etc, on regarde en fonction de cette durée.

Si l'enfant qui est né peut bénéficier d'un intérêt qui remonte au plus loin à 300 j avant sa naissance, il sera donc considéré comme bénéficiaire de cet intérêt (héritage, indemnisation, etc)

Exemple : Cour de Cassation, 17 décembre 2017. Un enfant qui était né n'avait jamais connu son père car celui ci est mort accidentellement avant sa naissance. La question est de savoir si l'enfant peut recevoir une indemnisation pour le préjudice moral qu'il a subi, du fait de la perte de son père. Même si l'enfant n'était pas né lors du décès de son père, il est bien victime du préjudice moral qui méritait une indemnisation.
=> Conception abstraite de la personne puisque on apprécie quand même les droits d'un enfant à naître.

* Quand est-il lors que un enfant est mort – né ?

Si on applique strictement la conception abstraite de la personne, un enfant mort né n'est pas une personne, même s'il peut avoir été nommé par anticipation etc. Seulement un acte de naissance marque le début de la personne, à condition d'être né vivant est viable. Un enfant mort né n'est pas une personne, c'est une chose. Ce n'est cependant pas une chose ordinaire = chose sacrée à laquelle le respect est dû. C'est un cadavre.

Mais son existence peut être matérialisée par un acte d'état civil, dit un acte « d'enfant sans vie ». (loi du 8 janvier 1993). -> Toujours pas une personne mais on peut y inscrire un certain nombre d'info, tels que ses potentiels noms, ses parents, c'est un acte qui peut avoir un intérêt pour les parents (justificatifs de congés, une absence du travail, acte qui permet de reconnaître la douleur morale des parents).

On peut dire que le code civil a su s'étendre à l'intérêt des victimes. Mais l'enfant à naître ne peut toujours pas être considéré comme une personne tant qu'il n'est pas séparé du corps de la mère. Tant qu'un enfant n'est pas né, c'est le droit de la mère sur son propre corps qui prime (le droit de disposer de son corps, en prolongement du droit à la vie privée. Cela implique le droit de recourir à une IVG)

Cependant : d'un côté, on reconnaît le droit à recourir à une IVG, de l'autre, l'article 16 du Code civil dispose que « le respect est dû à l'être humain dès le commencement de la vie », et non pas dès la naissance. Ainsi, un enfant à naître à quand même le droit au respect qui doit être concilié avec le droit de recourir à une IVG.

Dans le code de la santé publique : le recours à l'IVG reste encadré. L'IVG peut être pratiqué pour tout motif jusqu'à la 14e semaine. Au-delà, ce ne sont que pour des problèmes médicaux (santé de la mère ou de forte chances que l'enfant soit atteint d'une infection grave et incurable).

Si l'enfant à naître est victime d'un accident qui interrompt la grossesse, qui lui coupe la vie, l'homicide involontaire ne peut pas être retenu (arrêt de cass 21 juin 2001, réitéré par l'appel de Po du 5 février 2015).

Mais le préjudice moral de la perte d'un enfant à naître lui, peut être reconnu et indemnisé. -> Principe de spécialité qui gouverne le droit pénal.

=> Donc l'enfant à naître est un être vivant, être humain au sens de l'article 16 du code civil, mais une pas une personne à proprement parler, dans une hypothèse de dissociation entre la vie biologique et juridique.

D - Le cadavre

L'acte de décès marque la fin de la personne. Naturellement, la personne devient un cadavre, une dépouille mortelle, le cadavre, les restes humains, sont des choses. Ce ne sont pas des choses comme des autres, elles sont des « choses sacrées ». Article 16-1-1 et 16-2 du code civil qui rappellent que les restes humains doivent être traités avec décence et que le respect qui est dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Evoque le corps humains dissocié de la personne.

Plusieurs articles du code pénal, historiquement, **sanctionnent** les atteintes qui sont **commises sur des cadavres, profanations sur des sépultures**. **Un respect est toujours dû aux morts**, qui explique certaines décisions récentes, même certaines lois, qui sont intervenues pour rappeler la nécessité de ce respect (les éléments du corps humains ne peuvent pas faire l'objet d'un commerce.)

Exemple : Exposition « our body » qui donne un arrêt de la cours de cass 16 sept 2010, qui interdit toute exploitation commerciale du corps humain, y compris après la mort, y compris avec le consentement de la personne, au nom du respect quoi est dû aux morts, qui est une règle impérative du droit commun, (elle est d'ordre public, on ne peut pas y déroger)

Le débat ne s'est pas éteint avec cette affaire, s'est également posée la **question des restes humains**, aux quel on avait attaché un intérêt culturel, patrimonial, (**Ex : statut des restes humains exposés dans des musés**,).

Le respect des morts oblige à **reconsidérer** un grand nombre de **pratiques** qui avait encore cours.

Le droit commun permet aussi de prendre en compte la volonté du défunt après sa mort, il permet à la personne **d'exprimer des intérêts « post mortem » qui devront être respectés** eux aussi.

=> Le cas des données personnelles après la mort.

Les **droits de la personne disparaissent avec la personne** et **ne peuvent pas être transmis**, à la différence des **droits patrimoniaux**. Il est d'usage d'affirmer que le droit à l'image, le droit à la vie privée, le droit à la réputation, disparaissent avec la mort, ce qui ne veut pas dire que les expressions de la personnalité ne méritent pas une **protection après la mort**.

Il est permit à toute personne **d'exprimer des volontés avant de mourir**, qui devront être respectées après sa morts. C'est une liberté, comme celle **d'organiser ses propres funérailles** (15 nov 1887). Liberté qui permet de décider quel sera le **sort du corps après la mort** (inhumé, incinéré, liberté de donner des infos sur la sépulture, sur l'organisation d'une cérémonie, le caractère religieux de cette cérémonie, etc).

-> Prolongement du droit à la vie privée qui inclue le droit d'avoir une religion, d'avoir des goûts, des loisirs, etc. Une personne **peut aussi rédiger son testament numérique**, pour décider du sort de ses données personnelles après la mort.

Toute personne peut décider si, après sa mort, ses **données devront être effacées** ou **être maintenues** pour assurer une survivance de la personne.

Mais ces données personnelles sont-elles des choses ou peut-on les rapprocher des restes humains ? Les traiter avec respect. **Le respect dû aux morts ne s'exprime pas uniquement envers le corps humains mais s'étend aussi à l'image de la personne, à sa réputation**. Le fait de diffuser l'image d'une personne décédée peut être considérée comme une atteinte à la dignité humaine

Exemple : cours de cass dans l'affaire Erignac, qui a été photographié quelques minutes après l'assistanat et dont la photo a été diffusée « au nom du droit du public à l'information ». Cependant la cours déclare que, certes le droit est bien présent, mais il faut prendre en compte le droit à la dignité du mort.

Les données personnelles sont toutes les infos qui **permettent d'identifier directement ou indirectement une personne**, toutes les info qui peuvent être déduites de cette personne légalement. Ces info sont bien soivent **fixées sur des supports qui échappent au contrôle** de la personne, et qui peuvent se trouver en d'autre mains, qui peuvent en faire un **usage préjudiciable**, peuvent s'en servir à tort contre la personne. (Ex les Pays Bas lors de la déportation des juifs. Car ils détenais des dossiers sur chaque citoyens, et ce, publiquement. Les Nazis ont donc trouvés les adresses de tous les juifs, leurs liens de parentés etc).

Depuis, les **données personnelles** disposent d'un **régime juridique** en droit français par la **loi du 6 janvier 1978**, qui encadre les traitements de données personnelles et définit des droits pour toute personne sur ses données.

=> Problème accru à l'ère numérique, avec les réseaux sociaux, accessibles au plus grand nombre. (Twitter est condamné par le tribunal de Grande Instance de Paris. Question du contrat onéreux pour le fonctionnement. En reconnaissant que les données ont une valeur économique, se sont des biens, et donc des choses.

Partie 2 : Droit de la personnalité
des personnes physiques

Plan du Cours :

Partie 1 : En quoi consiste la personnalité juridique des personnes physiques ?

La **personnalité juridique** suppose l'**existence d'une personne humaine** (donc d'une vie biologique)

La **personne juridique** doit son existence alignée sur celle de la **personne biologique**. Les conditions d'acquisitions de la personnalité juridique et les conditions de perte de la personnalité juridique dépendent de la **naissance et de la mort**. (section 1). Dans l'**intervalle entre la naissance et la mort**, en quoi consiste l'**état de la personne** qui ne doit pas être confondu avec l'**état civil**, même si les deux ont des liens (l'état de la personne est constitué de l'ensemble des infos qui permettent de situer la personne dans la société, qui permet de l'identifier (section 2))

Section 1 : l'acquisition et la perte de la personnalité juridique

Paragraphe 1 : la personnalité juridique s'acquiert à la naissance

Paragraphe 2 : elle disparaît à la mort

Paragraphe 3 : Peut être dissocié de la vie physique de la personne, notamment quand celle-ci a disparue.

I – Acquisition de la personnalité juridique par la naissance

Acte de naissance, un acte officiel, juridique, qui **marque le début de la vie juridique de la personne**, le début de sa personnalité (**article 55 à 59 du Code Civil** qui en définissent le régime juridique et le contenu. Contient les infos qui vont suivre la personne toute sa vie, s'enrichir d'autres infos liées à d'autres actes, le mariage, le divorce, le décès, etc)

Pendant longtemps on a affirmé que les **éléments qui figurent dans l'acte de naissance étaient immuables**, immutabilité.

A - Le contenu de l'acte de naissance

L'**acte de naissance** ne peut être dressé **que si l'enfant est né vivant et viable** (aptitude à la survie), deux éléments médicalement constatés. Si ces deux éléments sont réunis, la **naissance doit être déclarée dans les 5 jours** qui suivent l'accouchement, à l'**office d'état civil** du lieu où la naissance a eu lieu. Remise d'un **premier document** où figure les noms et prénoms des parents, l'heure et le jour de naissance, la signature des sages femmes de l'accouchement, (établir l'existence d'un fait juridique).

=> Peut se poser des difficultés, car **appartient aux communes d'organiser les procédures** de déclaration de naissance, car les maires sont aussi officiers d'état civil.

Ainsi, toutes les communes n'ont pas organisées ces procédures de la même manière. (Des fois c'est les parents qui doivent se déplacer, des fois c'est les officiers d'état civil). Localement, certaines procédures peuvent varier d'une commune à une autre, pas le même nombre de naissances etc.

Déclaration de naissance qui servira à dresser l'acte de naissance, qui lui est bien un acte juridique. Il reprend un certain nombre d'info du document initial (date, heure de naissance, lieu, parents etc, mais aussi des éléments d'identification de l'enfant, comme le nom de la personne = prénom + nom de famille).

- **Choix des prénoms** : librement choisi par les parents (droit à la vie privée et familiale). Avant, les officiers d'état civil pouvaient s'opposer à un prénom. Mais maintenant, si le nom est « contraire à l'intérêt de l'enfant » il faut saisir un juge d'affaire familiale.

Exemple : Cours d'Appel, de Bordeaux 20 oct 2009, qui voulait appeler Canta leur fille en hommage à Bertrand Canta, chanteur qui a tué sa compagne. Le juge a reconnu que ce prénom pouvait être retenu car il ne portait pas préjudice à l'enfant.

Il y a malgré tout des **limites au niveau du respect de la langue française** : le prénom doit être transcrit dans la langue française et dans l'alphabet « français ».

Exemple : cours d'appel de Rennes de 2018, inscription d'un prénom breton, avec un accent au dessus du N. La cour d'appel a quand même admis car c'était quand même du latin, et que c'est une langue parlée en France. + existence d'une circulaire qui dresse la liste des signes qui sont admis à l'état civil français.

Attention : une circulaire n'a pas de valeur juridique.

Cependant, une autre décision est intervenue depuis, en, 2021, le conseil constitutionnel a été saisi d'une **loi relative à la protection des langues régionales**, **article 9** qui clarifie en autorisant explicitement les signes issus des langues régionales. Mais le conseil constitutionnel a déclaré cet article contraire à la Constitution, au motif que ce serait reconnaître aux particuliers un droit à l'usage d'autres langues que le français dans les relations avec les administrations, et donc contraire à **l'article 2 de la Constitution**).

B - Actes de naissances d'accouchements sous X

CM3 : 17 / 10

=> C'est une **procédure** qui permet à une mère, lors de l'accouchement, de **réaliser celui-ci de manière anonyme** (**article 326 du Code Civil** qui le prévoit historiquement) la mère peut **demandeur le secret**, tant de **l'accouchement**, que le **secret de son identité**. A l'époque, cette pratique était une **alternative laissée aux mères en difficultés** de ne pas s'occuper de l'enfant, de le remettre aux **services de l'Etat** pour ne pas être poursuivie au titre d'un délaissement d'enfant. Dans les années 70 c'est également cet article qui a permis d'arguments aux **opposants à l'IVG** pour affirmer qu'en cas de grossesse non désirée, il existait déjà une solution qui permettait à l'enfant de naître, de vivre, en étant pris en charge et qui permettait à la mère de ne pas subir un lien de filiation qu'elle ne voulait pas. Pour l'enfant, un **acte de naissance est bien dressé dès lors qu'il né vivant et viable**. Mais il ne comportera **aucune mention de l'identité de la mère**, **aucun lien de filiation juridique** ne sera établie avec elle, juridiquement, la **mère est traitée comme si elle n'avait pas eu d'enfant**, et **l'enfant est traité comme s'il était orphelin**.

Reste de la **conception abstraite de la personne** car vient à **nier le lien biologique** au profit d'une **dissociation purement juridique** mais qui détermine les droits de la mère et de l'enfant.

Les choses ont bien entendu évolué, notamment avec la **perception plus concrète de la personne**, qui invite à procéder à un **équilibre**, entre le **droit au secret de la mère** d'une part, et le **besoin de l'enfant à connaître ses origines** (pas encore retenu comme un droit, seulement comme un intérêt). Pendant longtemps on a **considéré seulement les droits de la mère** et pas ceux de l'enfant. En droit actuel un équilibre a fini par être trouvé, mais les **termes de cet équilibre ne figurent pas dans le Code Civil**, ce sont des dispositions spéciales qui s'appliquent.

Article L224-5 du code de l'action sociale et des familles -> section du code relatif à **l'aide sociale à l'enfance**, à la **prise en charge des orphelins** et qui précisait historiquement que la mère qui a accouché sous X **peut communiquer des informations** sur l'origine de l'enfant, l'état de santé des parents, les circonstances de l'accouchement, voir même son nom. => première forme d'équilibre

C'est avec la **loi 22 janvier 2002** que l'équilibre est achevé : **article L22-6 du code de l'action sociale et des familles** : cet article maintient l'existence du **droit au secret de la mère** mais impose un certain **nombre d'obligations**. La mère doit recevoir un certain nombre d'informations sur les **conséquences de sa décision**, notamment sur les **conséquences juridiques** (aucun lien de filiation ne pourra être établi). Informations médicales, possibilité d'un suivi psychologique. Elle est aussi invitée, si elle souhaite à fournir des infos (*plis fermé sur son identité, sur les circonstances de la naissance, info sur le père, ainsi que les potentiels prénoms qui peuvent être attribués à l'enfant. Au moins deux prénoms, dont le deuxième faisant office de nom de famille, qui peuvent être donnés qu'à titre provisoire, si l'enfant est adopté, le prénom et le nom de famille peuvent être modifiés, car un lien de filiation peut être établi avec les parents adoptifs, à titre définitif (conception abstraite) il ne pourra pas, a posteriori, être établi avec le lien de la mère biologique*).

* Si, plus tard, cette personne souhaite accéder à ses origines ?

Ce n'est toujours pas un droit reconnu mais depuis 2002 on s'en rapproche : « **toute personne née sous X peut demander l'accès à ses origines** », informations connues sur ses origines. Pour cela une institution est créée = Conseil National pour l'accès aux origines. => aider à accéder aux documents remis lors de l'accouchement, comme le plis (il faut cependant que la **mère donne son accord** pour l'ouverture). Il arrive également que la mère ne communique aucune information.

A l'heure actuelle, la France a pu être mise en cause devant la Cour Européenne des Droits de l'homme. Qui a estimé que le système français était satisfaisant en l'état actuel des choses (arrêt 13 fev 2003). Ces décisions ne sont pas figées dans le temps...

II – La perte de la personnalité juridique par la mort

A – Le constat de la mort

La mort marque la fin de la personnalité juridique. L'extinction des droits de la personnalité, la dévolution du patrimoine aux héritiers, (encore faut-il savoir quand est-ce que la personne est morte).

* Comment une personne est morte.

Comme la naissance, la **mort se déclare**. A l'état civil, dans les 24 heures qui la suivent. **La déclaration** peut être effectuée **par toute personne** (pas nécessairement la famille, ça peut être la personne qui a découvert le corps de la personne). L'acte de décès doit comprendre un **certain nombre de mentions**, qui devront être les plus exactes possibles, mais ça dépend des circonstances, si possible **le jour, l'heure, le lieu du décès, l'identité du défunt, son domicile, l'identité de ses parents, du conjoint, identité du déclarant, personne physique ou personne morale** (dans un hôpital, dans une prison etc).

* Si le corps de la personne est découvert longtemps après la mort, que la personne n'est pas identifiée, l'acte de décès devra comprendre une description le plus complet possible avec notamment les effets personnels (bijoux, bague, tatouage, etc) pour faire le lien avec les personnes disparues. Une enquête peut aussi être ouverte pour faire la lumière sur les circonstances de la mort (mort violente, infraction, etc). Si le corps de la personne n'est pas identifié, et qu'on ne peut pas faire de regroupement avec les personnes disparues, une personne absente n'est pas considérée comme morte, c'est pour cela que l'acte de décès devra être le plus précis possible. C'est pour cela que l'on publie les actes de décès (pour que les gens puissent reconnaître). On peut également demander à un proche de venir examiner le cadavre pour savoir si c'est bien la personne recherchée.

Comme mentionné dans l'Article 16 du code civil, seul des proches peuvent procéder à ces examinations (après bcp d'info qui pourraient laisser penser qu'il y a un lien).

Le décès de la personne est aussi porté en marge de son acte de naissance (acte de l'état civil le plus important puisque à la mort de la personne il va contenir à lui seul toutes les info relatives aux faits et aux actes juridiques qui ont émaillé sa vie juridique comme le mariage, le divorce etc).

B – Les difficultés propre au constat de la mort

Pendant très longtemps on se limitait à constater l'arrêt des fonctions vitales de la personne, mais les choses ont finies par évoluer sous le coup des progrès réalisés par la médecine. La médecine a réussi à dissocier la mort cérébrale et la mort biologique.

La mort cérébrale est l'arrêt des fonctions du cerveau, et la mort biologique est l'arrêt des fonctions biologiques.

La mort cérébrale vaut le décès de la personne au sens juridique du terme, alors même que le reste des organes peuvent être fonctionnel. Car :

-> la mort cérébrale entraîne l'arrêt des capacités vitales de la personnes (pensées, mouvements, etc).

-> si le corps est encore vivant, mais pas le cerveau il sera encore possible de prélever des organes vitaux fonctionnels en bon état de conservation à des fins de transplantation.

* Mais alors est-ce que ce ne serait pas traiter le corps humain comme une chose ? Des « réservoirs d'organes » ?

Le coma n'est pas considéré comme une mort cérébrale.

* Question : le recours à l'euthanasie

Le traitement des personnes en fin de vie, qui se savent proche de la mort, souvent dans un état de souffrance psychologiques et / ou physiques, certains souhaitent accélérer le processus et avoir le « droit à la mort », le droit de décider de sa propre mort. Droit non reconnu en droit français même si les choses ont pu évoluer.

Ces personnes peuvent avoir un « accompagnement », elles peuvent avoir recours aux soins palliatifs pour alléger les souffrances de la personne. En 2005 : créé plusieurs dispositions dans le code de la santé publique dont certains prohibent l'acharnement thérapeutique. Certains partisans de l'euthanasie l'appelle l'euthanasie passive, = acharnement des medecins à maintenir en vie une personne dont la mort est imminente. La loi autorise à ne pas recourir à l'acharnement, et donc laisser partir la personne.

=> extrêmement controversé

Exemple : cas de Vincent Lambert

III – L'absence et la disparition

Hypothèse de dissociation entre la réalité tangible et la réalité juridique de la personne.

A – le régime de l'absence

Article 112 du code civil : il y a absence « Lorsque une personne a cessé de paraître à son domicile ou tout autre lieux qu'elle fréquentait habituellement sans que l'on ai de nouvelles » mais sans que sa mort soit certaine (pas de preuve de sa mort).

Dès 1804 cette notion apparaît dans le Code Civil car les hypothèses d'absences étaient fréquentes. Comme par exemple des soldats mobilisés pour des périodes assez longues, à l'époque où les moyens de communication étaient peu fiables, et qui pouvaient ne plus donner de nouvelles, ne plus revenir au domicile, sans que l'on sache s'ils sont morts au combat. Pour pallier à l'insécurité juridique que générait l'absence de la personne :

– Si les conditions de **Article 112** réunies : **première période = présomption d'absence** qui commence par une **déclaration suivie d'une décision du juge des tutelles** qui va organiser **l'administration des biens de la personne** (désigner un proche qui sera chargé de représenter la personne absente), il peut être choisi dans la famille, être le conjoint, il peut aussi être déjà désigné avant l'absence (des mandataires, des administrateurs de fortune,). En fait, on **part du principe que la personne est toujours en vie tant qu'elle ne réapparaît pas**. Elle est **traitée comme une personne représentée** par quelqu'un d'autre. Il va se charger de **maintenir le patrimoine** de l'absent, **honorer ses dettes, percevoir les revenus**, etc. Elle **peut décider de vendre des biens** si cela est nécessaire, **d'enrichir le patrimoine**, pour le compte et sous le nom de la personne absente. → tout ça dans l'hypothèse que la personne reviendra.

=> **présomption d'absence pendant 10 ans**. Si elle revient, elle **doit retrouver tout son patrimoine**, tout ses droits, dans **l'état où il se trouve**.

* Et si l'on découvre que la personne était en fait décédée ?

La **période de présomption prend fin**, le **décès de la personne est acté**, acte de décès fait, et **succession organisée**. Mais la famille doit-elle rembourser les biens / revenus perçus au nom de la personne durant son absence ? **Cours de cass + arrêt 17 mai 2017** (voir ametice). = les **biens devront être conservés**. Les **pensions de retraites n'auront pas à être remboursées**.

– **Deuxième période = absence déclarée**. Au bout de 10 ans lorsque la personne n'est pas réapparue. Le **tribunal judiciaire rend un jugement de déclaration d'absence qui vaut acte de décès**. Succession de la personne est organisée, **héritage, dissolution du mariage**, comme si la personne était décédée.

* Et si elle réapparaît ?

Cas de Natacha Calpouche (voir ametice) : séquestrée, elle ne pouvait pas s'échapper. Elle était **déclarée morte mais elle est réapparue plus tard**.

Il faut alors **annuler le jugement**, et **annuler les effets qu'il a produits, seulement sur le plan patrimonial**. S'il y a eu héritage, il est annulé, (la personne retrouve ses biens dans l'état où ils se trouvent). En revanche le mariage reste dissous.

B - Le régime de la disparition

Autre hypothèse : une **personne a disparu** elle ne donne plus de nouvelles, pas de trace **mais dans des circonstances qui laissent présumer la mort**. (accident dont le corps est pas retrouvé, etc).

Ainsi, la **déclaration du décès peut être prononcé immédiatement avec un jugement** (au lieu de la disparition ou lieu du domicile) permet donc d'organiser la succession etc.

Si la personne réapparaît elle **réintégrera ses droits et biens dans l'état où ils se trouvent**. Le mariage reste dissous.

Section 2 : L'état des personnes physiques

A ne pas confondre avec l'état civil. L'état de la personne **garantie l'identification de la personne dans la vie civile** (tous les éléments d'identifications qui permettent de situer la personne). Ne se confond pas avec la personnalité juridique, ni la capacité, il est au dessus de ça. Mais ces notions se recoupent. **L'état civil est la dimension formelle, administrative de l'état des personnes**. Les info d'état civil sont aussi des infos de l'état des personnes. -> **données abstraites**

I – la notion et les caractéristiques de l'état de personne

Il **détermine la jouissance des droits civils**, (sont des droits subjectifs qui sont reconnus aux personnes par le droit civil, pas confondu avec droit politiques car ont une portée publique).

Les droits civil sont reconnu à toute personne en France quelque soit la nationalité de la personne, ce qui n'est pas le cas des droits politiques (peuvent être réservés aux nationaux, en totalité ou en partie). **Les ressortissants français qui vivent en France n'ont pas forcément d'acte civil français mais ils ne sont pas privés de droit civils en France**.

-> C'est un ensemble d'éléments d'identification

A – Ensemble d'éléments d'identifications

Identification ≠ identité.

= **Toutes les info objectives qui permettent de différencier une personne d'une autre et de la situer dans le corps social, dans la société**. C'est pourquoi ces données sont en **nombre limité**.

La notion d'identité est différente : **toutes les données qui caractérisent la personne, de façon objectives mais aussi subjectives**. Autodétermination personnelle. Elle inclue la vie privée, l'orientation sexuelle, la religion, les opinions, la conscience, etc, sa personnalité morale. Ces **donnée ne peuvent pas figurer dans l'état des personnes**. Car :

-> pas fiables : peuvent évoluer, changer au long de la vie de la personne.

-> pour protéger la personne elle-même, notamment contre le risque de discrimination (qui peut être le fait des pouvoirs publics) liberté de la personne opposable aux pouvoirs public, infos que les pouvoirs public ne sont pas censés connaître. **En Grèce, jusqu'aux années 2000, l'état des personnes et les cartes d'identités comportaient la mention de la religion (église et Etat non séparé)**. -> En contradiction avec la constitution grecque qui reconnaissait la liberté de religion. Pour protéger les personnes elle a fini par supprimer cette mention.

Le **statut professionnel ne doit lui aussi pas figurer dans l'état des personnes** (qu'elle soit salariée, fonctionnaire etc pourra lui conférer des droits et intérêt, un statut, qui n'aura aucune incidence sur son état et qui n'a pas à être pris en compte par l'Etat pour assurer une égalité parfaite entre toute personne.

B – Les caractéristiques et le régime juridique de l'état des personnes

Sont censés garantir la fonction d'identification.

Caractère impératif, d'ordre public parce que toute personne doit en avoir un, et les **règles qui gouvernent son attribution et son enrichissement sont elles-mêmes impératives, fixés par la loi et sont obligatoires**, on ne peut pas les contourner. Par exemple on ne peut pas dire « je ne contracte pas ». Ces règles gouvernent la rédaction de l'acte de naissance et de décès, permettent d'officialiser des faits juridiques tels que la naissance. D'autres règles impératives sont relatives aux actes juridiques que la personne fait. En dehors de ces cas, **pas de moyens d'enrichir l'état de la personne ou de l'appauvrir**.

– **Caractère unique** (un seul état, on ne peut pas le diviser, le multiplier) on peut avoir deux états civils (double nationalité par exemple), mais l'état de la personne est unique.

– **Caractère indisponible** de l'état de la personne. On ne peut pas en disposer. Le pouvoir de disposer est reconnu à tout propriétaire d'un bien, **art 544 du CC**, disposer, est le **pouvoir qui permet de vendre, modifier, détruire, se séparer d'un bien**. L'état de la personne n'est pas un patrimoine, pas un bien il est au dessus, donc la **personne ne peut pas en disposer, s'en séparer**. Il est indisponible. Idem pour les éléments de l'état de la personne. Elle ne peut pas disposer de son nom.

* Que se passe-t-il quand une personne enregistre son nom comme marque et qu'elle vend la marque ?

En principe, la **marque peut toujours être vendue**, même si elle a le nom d'une personne physique, un fond de commerce aussi, une société commerciale aussi. **Cela ne signifie pas que la personne vend son nom**, elle n'est pas privée de son nom dans la vie civile. On **tire seulement des utilités économiques au nom**. Ne revient pas à donner une valeur à l'état.

Primauté de la personne sur son nom -> jurisprudence

Arrêt 12 mars 1985 : éditeur célèbre Bordas qui a donné son nom à la société (édition Bordas), et il a ensuite vendu sa société. Plus tard, ils ont voulu interdire à cette société de s'appeler Bordas car nom de famille indisponible. La cour de cass a donné raison à la société et a rejeté le pourvoi. Bordas n'avait émis aucune réserve sur la disposition de son nom. -> silence du contrat

Tempérament de la part de la **Cour de cass 6 mai 2003** : chef cuisinier Alain Ducas qui avait également créé une société qui portait son nom + marque. Il a vendu ses parts, en a créée une autre, ouvert un nouveau resto, sous le même nom. La première société n'a pas voulu. Cour de cass estime que l'absence de réserve ne pouvait plus être interprétée comme un renoncement, il fallait présumer que Ducas avait gardé des droits sur son nom.

=> Pratique : pour qu'une personne cède des droits commerciaux sur son nom il faut le stipuler explicitement

Théorique : primauté de la personne sur les éléments de son état

Ex : **Arrêt du 31 jan 2006, 8 fev 2017,**

– **Caractère immuable** de l'état des personnes. Une fois qu'il est fixé il ne **doit pas évoluer**, ni changer. **Connaît des exceptions**, comme le **domicile**, et d'autres éléments de l'état des personnes peuvent désormais être modifiés comme **le prénom, le nom et le sexe**.

* Mais que reste-t-il du caractère immuable ? **Droit à l'autodétermination de la personne**. **Les règles qui permettent de le modifier restent immuables**, on ne peut pas changer quand, et on ne peut le changer qu'une seule fois (sauf le domicile).

– **Caractère imprescriptible** : ne **se perd pas par le non d'usage** (pas faire usage de son nom publiquement ne fait pas perdre le nom). Idem, on ne peut pas acquérir un autre état par son usage prolongé

Possession d'état = personne qui fait usage d'un état qui n'est pas le sien sans savoir que ce n'est pas le sien. (ex : enfant élevé avec le nom de ses parents alors que ce n'est pas le leur)

Qu'est ce que la possession = détenteur mais pas forcément propriétaire d'un bien.

Art 311 du CC / il faut que la possession soit publique, continue, non équivoque pendant un certain nombre d'années, qu'il n'y ai pas eu de troubles de revendication pendant cette période. 19 mars 2008 cour de cass : mari qui a voulu invoquer la possession d'état de son enfant et autre parent qui revendique un lien de filiation -> pas paisible.

=> L'état civil est avant tout un ensemble de services, dont les communes sont responsables, et ensemble des registres, documents, dans lesquels sont consignés des éléments d'identification des personnes. Il existe un service central de l'état civil pour les français de l'étranger comme il existe un service central pour les étrangers qui vivent en France ou les bi-nationaux.

CM4 : 24 / 10

II – Les différents éléments d'état de personne

Quel est le contenu de cette notion, qu'est ce qui permet d'identifier une personne dans le corps social ?

Plusieurs actes d'état civil d'une personne sont nécessaires pour connaître les informations qui l'identifie, mais pas tous, (acte de mariage par exemple). Il officialise un lien juridique entre deux personnes qui conservent leur propre état au sens notionnel, qui contient un nombre limité d'éléments, Il y en a 3 : le nom de la personne, son sexe, le domicile.

A – Le nom

1. Les éléments du nom

Le nom est composé de deux éléments, le prénom + le nom de famille. (on se concentre ici sur le nom de famille).

La notion est récente dans le Code civil (2002), avant c'était un autre terme, le nom patronymique, car venant du père. On parle désormais de nom de famille. Au-delà du prénom, il garantit la première strate d'identification de la personne puisqu'il va la situer dans une famille, dans un groupe, une généalogie. -> conjonction du prénom et du nom qui permet d'isoler une personne dans sa propre famille. Les noms et prénoms sont les seuls éléments connus au titre de l'état des personnes il arrive que dans la pratique certaines personnes fassent usage d'un autre nom. Notamment dans le cadre de certaines activités professionnelles, comme le nom d'artiste ou nom de plume.

* Ces pseudonymes peuvent ils être utiliser comme un nom d'état ?

Non, seuls les noms et prénoms ne peuvent être identifiés. Le pseudonyme ne vaut que pour la vie commerciale, professionnelle, etc. Permet de dissimuler le véritable nom / prénom. Le pseudonyme n'est pas dénué de protection. Historiquement, on disait qu'un pseudonyme utilisé publiquement, notoirement et pendant un certain temps, peut devenir un objet de propriété et la personne qui l'utilise peut interdire d'autre personnes d'en faire usage ; Avec le développement des nouveaux moyens de communication, avoir un pseudonyme est un privilège qui est ouvert au plus grand nombre. (toute personne peut avoir un pseudonyme)

Depuis 2011, le code pénal réprime l'usurpation d'identité, le fait de faire usage d'une identité qui n'est pas la sienne. Le code pénal ne limite pas l'usurpation à l'utilisation du nom et prénom, mais inclut tout ce qui permet d'identifier la personne, ce qui inclut le pseudonyme aussi. -> contentieux assez rare. Dans l'environnement numérique les cas sont voués à se multiplier. (Ex : Maître Eolas, avocat au barreau de Paris qui connaît une certaine notoriété, mais essentiellement numérique car il tiens un blog, et plusieurs pages de réseaux. Un des premiers influenceurs du droit. Mais Maître Eolas n'est pas son vrai prénom, on a jamais su qui il était car son nom a été dissimulé. Il y a quelques années il y avait eu un litige avec des ados qui avaient usurpé son identité.)

-> Le code pénal réserve aussi l'usurpation de pseudonyme

Un jour Maître Eolas a été mis en cause pour avoir commis une injure. Il a été convoqué à une audience au tribunal de Paris. Cependant son nom n'apparaît pas dans le jugement.

6 fructidor 22 : une loi selon, la quelle aucun citoyen ne pourra porter de nom ou de prénom autre que celui exprimé dans son acte de naissance.

2. Les règles d'attributions du nom

Avant tout, il y a des règles d'attributions initiales. Première attribution du nom de famille, celui qui figurera dans l'acte de naissance. L'attribution est étroitement liée au lien de filiation de la personne avec ses parents sachant que ces règles ont évolué depuis 2002. Avant, il était d'usage que la personne, lorsqu'elle était un enfant légitime, prenne le nom patronymique, cad le nom du père.

-> plus une coutume, un usage, qu'une vraie norme. En 1985, une loi du 23 décembre est venue confirmer implicitement cette règle d'usage en précisant que toute personne avait le droit d'ajouter le nom de famille de sa mère au nom patronymique. Sous-entend que par principe seul le nom patronymique était transmis, et que pour que le nom de la mère apparaisse il fallait faire une démarche.

Pour les enfants naturels (hors mariage), la règle était la suivante : en principe c'était le nom de la mère qui était transmis, lorsqu'elle était la seule à le reconnaître ou lorsqu'elle était la première à le reconnaître. Si le père reconnaît l'enfant, le nom de la mère est substitué à celui du père.

-> finalement jugé contraire au principe de parité. Loi du 4 mars 2002 qui modifie les règles d'attribution du nom de famille pour + d'égalité. Loi plusieurs fois modifiée. Art 311-21 du CC, cette loi a fait disparaître la notion de nom patronymique pour lui substituer la notion de nom de famille, pour plus de neutralité et d'égalité. Cependant + complexe à mettre en oeuvre.

- Si lors de la naissance de la personne, elle est reconnue par les deux parents, ces derniers devront choisir le nom de famille qui lui sera donné (avec précision qui intéresse plusieurs enfants d'une même famille, le premier enfant doit avoir le même nom que tous les autres). Il peut être le nom du père, celui de la mère ou les deux, dans l'ordre souhaité par les parents.

- Si la filiation est établie qu'à l'égard d'un seul parent, la personne prendra que le nom de famille de ce parent. Si l'autre parent reconnaît par la suite l'enfant, il sera à nouveau possible de choisir si le nom doit être changé, composé etc.

- Si les parents sont en désaccord : ils doivent le faire savoir lors de la déclaration de la naissance, et dans ce cas là l'officier doit appliquer la règle suivante : les deux noms sont appliqués, et dans l'ordre alphabétique

- Si les parents ont eu même un double nom, alors un seul des deux peut être transmis. Il faudra recomposer le nom.

=> difficulté en terme de généalogie

=> loi qui témoigne de la perception concrète de la personne, au-delà de l'aspect paritaire car plus grande liberté aux parents de choisir eux même un élément de leur descendance.

Cette loi du 4 mars doit être corrélée à d'autres dispositifs, tel que la liberté des personnes de modifier leur nom de famille, revenir sur le choix de leur parents.

-> Ces dispositifs remettent en cause la règle d'immutabilité de l'état des personnes. Le nom porté par une personne n'est pas immuable, elle peut le changer au cours de sa vie.

Deuxième série ajoutée avec la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique. Ouvre la procréation médicalement assistée au couple de femmes et a créé de nouvelles règles d'attributions initiales du nom. (sur le fond assez similaire, la forme est différente). Art 342-9 à 342-12 : « aucun lien de filiation ne pourra être établie avec le tiers donneur au titre de la PMA ». Préserver la sécurité juridique du lien établi avec le couple qui a recours avec la PMA, même si depuis peu il est possible d'accéder à des éléments d'identité du tiers donneur. On ne doit pas connaître l'identité du tiers donneur pour éviter que les personnes qui y ont recours fassent des choix, ce qui reviendrait à faire de la discrimination. Le lien de filiation est établi de façon un peu anticipé. Lorsque le couple a recours à la PMA il doit donner son consentement devant le notaire. Cet acte vaudra automatiquement reconnaissance de l'enfant par les deux personnes. -> Le choix du nom est strictement le même que pour une naissance classique.

Attribution du nom de famille par mariage : Démystifier le vrai du faux, des fausses infos juridiques. On croit que le mariage entraîne nécessairement le changement du nom de famille pour l'épouse (dans un mariage hétérosexuel). Cette règle n'a aucune raison d'être. Il existait une règle d'usage selon laquelle une femme mariée peut prendre le nom du mari à titre d'usage, mais ce n'est qu'un usage, très enraciné, au point de penser que c'était une règle. Art 225-1 « chacun des époux peut porter le nom de famille de l'autre à titre d'usage », soit pour substituer son nom de famille à son propre nom, soit pour l'ajouter et faire un nom composé. (marche pour le mari et la femme). Art 264 et 300 du CC qui règlent le cas des noms de famille en cas de divorce ou de séparation de corps et qui précise déjà que chacun des époux peut conserver l'usage du nom de l'autre, s'il atteste d'un intérêt particulier (professionnel en général).

3. Les règles de modification du nom

Règles de modification du nom de famille :

Principe d'immutabilité remis en cause et jamais absolu. Les hypothèses de changement de nom se sont multipliées.

- Disparition du lien de filiation : remis en cause vis-à-vis du père, le nom patronymique pouvait être retiré au profit du nom de la mère. Inversement, l'établissement d'un lien de filiation n'implique pas automatiquement le changement d'un nom de famille. Il n'est pas légitime de changer de nom

Cour cass 11 mai 2016 : expertise biologique avait permis d'établir un lien de paternité entre un père et son enfant mais le lien n'a pas été fait car le père s'est désintéressé de l'enfant. Respect de l'intérêt supérieur de la personne. (ne pas subir un nom d'un père qui ne s'est pas intéressé à son enfant).

- l'adoption plénière : la personne adoptée perd le nom initialement attribué au profit d'un nom des parents adoptifs, selon les mêmes régimes (nom père, mère ou les 2)

– le changement administratif : passer par une formalité. **Art 61 du Cc** qui permet a une personne de demander le changement de nom de famille, surtout pour assurer le relèvement du nom de famille. Une personne souhaite maintenir un nom de famille menacé d’extinction. (nom collatéral jusqu’au 4e degrés) la **personne doit prouver** que des personnes situés dans ce cercle portent bien de ce nom de famille et quelle fait déjà usage de ce nom dans la vie quotidienne. **Arret conseil d’état 16 fev 2022 et 22 juin 2023** -> relèvement d’un nom

Usage d’un nom qui n’était pas vraiment le sien, mais porté par des personnes de sa famille.
-> **Intérêt légitime de la personne.**

– Cas des personnes qui changent un nom de famille car ridicule, mauvaise notoriété, qui exposait au moqueries. (comme Hitler, etc)
– changement de nom par des **raisons affectives**, lorsque des personnes demandent un changement de nom pour se débarrasser d’un **nom qui évoque pour elles des souffrances**, par exemple le nom de famille d’un parent violent, qui a abandonné l’enfant, etc. Il faut avoir des preuves sérieuses. **Cour admin d’appel de Paris, 3003, ou encore 2023.** -> personne qui demandent de changer de nom car nom d’un père qui les a abandonné. Mais si le parents s’oppose a ce changement de nom ? La plus part du temps, le parents n’a pas son mot a dire. **Ex : Conseil d’état, 4 dec 2009.**

=> Il existe un **cas particulier, très ancien**, dont le dernier état est prévu par la **loi du 25 octobre 1972**, on appelle cela la **francisatation du nom de famille**. Personnes qui acquièrent la nationalité française et qui souhaitent modifier leur nom de famille pour le franciser. Reste cependant une possibilité, pas une obligation. La **loi de 72 prévoit toujours comme une faculté le fait de modifier l’écriture**, la prononciation du nom. Procédure spécifique avec une publication au journal officiel qui atteste du changement de nom, prise par le ministre de la justice. Pour cette raison qu’en cas de refus ce sont les juridictions administratives qui peuvent être saisies et pas les juridictions judiciaires, d’où le fait le contentieux relèvent essentiellement des cours admin d’appel.

– le cas d’une personne qui veut changer de nom de famille mais qui a déjà des enfants . Le changement **n’impliquera pas de conséquences**. Si l’enfant a moins de 13 on peut faire une autre demande changement de nom, et si l’enfant a plus de 13 ans il faut son consentement. **Le changement pour l’enfant n’est pas systématique.**

Une dernière procédure a vu le jour depuis le 20 mars 2022, loi qui prévoit une **procédure simplifiée du changement de nom de famille**, **art 61–3–1 du CC** qui **permet a toute personne, par simple déclaration à l’état civil de modifier son nom de famille pour prendre celui du parent qui ne lui a pas été transmis** (substituer ou ajouter). Elle n’a **pas a justifier d’un intérêt légitime**. Limite l’exposition, la divulgation de motif privée. Cela a conduit a publier une circulaire qui explique le sens de cette disposition et donne des exemples de ce qui est possible de faire. (voir ametice).

La modification du prénom :

Art 60 du CC qui **permet a une personne de demander le changement de son prénom**. Toujours une déclaration à l’ordre civil. Peut demander un changement de l’ordre des prénoms, la substitution d’un prénom par un autre, (l’officier d’état civil peut refuser le changement).

* Si la personne a une **double nationalité** et qu'elle a déjà changé de nom dans son autre pays. Si l'état civil de l'autre pays a déjà acté le changement de prénom, **l'état civil français doit suivre**.

4. La nature et le régime juridique du nom

Le **nom est un élément extra-patrimonial, imprescriptible**, il **ne peut pas acquérir de valeur patrimoniale** que par le truchement d'un autre mécanisme (comme les marques, société commerciale, etc).

Le **nom est aussi une donnée personnelle**, loi 6 jan 1978, le traitement du nom d'une personne par une différente opération est encadré, ne peut pas se faire sans le consentement de cette personne (exception), le développement des moyens de communication a multiplié les cas problématiques notamment le risque d'homonymies.

CM5 : 7/11

B – Le sexe / genre de la personne

Ces deux notions (**sexe et genre**) apparaissent dans le **droit positif**, idem pour l'identité de genre. En ce qui concerne **l'état des personnes**, **l'acte de naissance** ne fait apparaître que la **notion de sexe**. Le terme de genre apparaît notamment dans le **pénal**.

Historiquement, le **sexe de la personne faisait l'objet d'un principe d'immutabilité absolu**. Il était fixé à la naissance et demeurait le même toute la vie de la personne, sans possibilité de changement. Désormais il **existe des possibilités de changement**, elles répondent à des **évolutions sociétales, techniques**, comme avec le **développement des traitements de conversion sexuelle**, on a poussé à admettre, en droit, le changement de sexe de l'état civil et l'état des personnes. C'est également la prise en compte de l'identité de genre sur le plan purement social. **L'identité de la personne se dissocie du sexe attribué à la naissance**. Autant d'évolutions qui ont poussé le droit français à évoluer. **Le droit a évolué parce que la société a évolué avant lui**. Bien sûr, ce sujet apporte de nombreux débats, notamment sur les conditions pour lesquelles on peut changer de sexe, ainsi que les différentes conséquences de ce changement.

1. En quoi consiste, en droit, la notion de sexe biologique ?

Le **sexe biologique** est, à l'origine, la **seule dimension appréhendée dès la naissance** d'une personne dans son **acte de naissance**. Dans la majorité des cas, le sexe est déterminé par un **examen physique** et ne peut donner encore à se jour **qu'à l'inscription d'un sexe masculin ou féminin**. La dualité des sexes est considérée comme un principe d'ordre public, même si **l'article 57 du Code Civil** ne fait pas référence à cette dualité, on évoque que le sexe de l'enfant. D'autres textes de loi ne font référence à l'existence seule d'un sexe féminin ou masculin. **Le sexe biologique est donc le sexe constaté à la naissance (féminin ou masculin)**.

Il existe des situations où il **n'est pas évident de déterminer le sexe d'une personne** à sa naissance → situation des **personnes intersexuelles**. Ce sont les personnes dont la physionomie ne permet pas de déterminer s'il s'agit d'une personne plus féminine ou masculine.

* Pour ces personnes faudrait-il reconnaître un sexe neutre, ni masculin ni féminin ?

Question récurrente devant les législateurs. Affaire entre 2015 et 2017, Tribunal de Grande Instance de Tours, suivit d'un arrêt de la Cour d'appel d'Orléans, puis arrêt Cour de Cass du 4 mai 2017.

→ Personne inter-sexuelle mais qui s'est fait assigner le sexe masculin à la naissance et demande la modification de son acte de naissance pour inscrire le terme « sexe neutre ». Les juridictions ont confirmé ce changement aux motifs que la « dualité des sexes est un principe d'ordre public tant que la loi ne dispose pas autrement. Le juge judiciaire ne peut pas interpréter la loi au point de créer une nouvelle mention. La Cour de cassation réserve la possibilité pour le législateur d'en disposer autrement. Le juge judiciaire ne peut pas aller au-delà de la loi : **art 5** « il est défendu au juge de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises » article qui enferme le pouvoir judiciaire dans l'application et l'interprétation de la loi, pas plus. En l'espèce, reconnaître l'existence d'un sexe neutre serait revenu à aller au delà de la loi, ce qui explique à l'heure actuelle cette décision.

Ainsi, à l'heure actuelle, les personnes inter-sexes doivent se voir attribuer à la naissance un sexe masculin ou féminin (examen chromosomique). Position pas partagée dans tous les pays, en Allemagne, depuis une dizaine d'années, il est possible de ne pas indiquer de sexe dans l'acte de naissance d'une personne, en particulier pour les personnes intersexuelles. D'autres pays vont plus loin et reconnaissent explicitement le sexe neutre, comme en Nouvelle - Zélande par exemple.

* est-il possible de changer de sexe à l'état civil ?

Question sur le plan juridique à partir des années 70 (même si remonte plus loin du point de vue sociologique). Changement des mentalités qui induit que le droit soit questionné.

Avant tout sur le plan judiciaire : affaire qui mettait en cause des personnes ayant effectué des traitements, des opérations de conversions sexuelles et souhaité faire reconnaître juridiquement le sexe qu'elles avaient adoptées. En 75 la Cour de cassation a déjà été saisie, mais a affirmé qu'en l'état de droit positif il était impossible de rectifier le sexe d'une personne dans son acte de naissance, même si la personne a effectué une conversion. Position maintenue par la Cour de cassation jusqu'en 90, jusqu'au jour où le changement est venu d'ailleurs, niveau supérieur de hiérarchie des normes, la Cour Européenne des droits de l'Homme a condamné la France au titre de violation des droits de l'homme et droit au respect de la vie privée (art 8 du droit européen). Le droit au respect de la vie privée est aussi un droit positif actif, que la Cour a nommé sous différentes expressions : droit à l'épanouissement personnel, droit à la liberté individuelle, droit à l'autodétermination, et le droit à disposer de son propre corps. La prévention du risque de discrimination, si on force une personne trans à s'identifier sous un sexe qui n'est pas conforme à son identité de genre, elle risque d'être discriminée. Arrêt 25 mars 1992 que la Cour Européenne a condamné la France pour toutes ces raisons, en affirmant que la non reconnaissance du changement de sexe telle qu'elle est pratiquée par la France, est une violation du droit privé. Arrêt 11 juillet 2002. → dimension épanouissement perso 9 juillet 2020 : Bulgarie, personne dont les deux demandes de changement de nom ont été refusées.

11 dec 1992 : l'assemblée plénière de la Cour de Cassation a finalement admis qu'il fallait tenir compte de la réalité sociologique, physiologique et biologique pour que soit organisé le changement de sexe dans l'acte de naissance et celui-ci pourra être effectué dès lors que la personne a manifestement changé de sexe et se comporte comme une personne du sexe opposé à celui qui figure dans son acte de naissance.

A partir de 1992 on a admis que le sexe pouvait être changé à l'état civil.

* Sous quelles conditions le changement peut être effectué ?

Jurisprudence qui exigeait de réunir un certain nombre d'éléments, mais qui pouvaient exposer des personnes à des situations d'anxiété, de vulnérabilité car on leur demandait d'apporter la preuve, et la preuve des tiers, pour demander le changement = expertise judiciaire + examens médicaux.

La preuve d'un traitement médicaux–chirurgical, preuve d'une apparence physique qui rapproche la personne du sexe opposé à celui de son acte de naissance, ainsi que « la preuve du syndrome de transexualité »

→ Cour d'appel de Renne 26 oct 98, changement de sexe sans preuve d'opération ni de thérapie. (Son état de santé ne lui permettait pas de suivre de telles thérapies ou opérations).

Loi du 18 nov 2016 : crée une section dans le CC relative au changement de sexe : **art 61–5 et 61–8**.

Désormais les conditions à réunir : **réunion suffisante de faits attestant que la personne est d'un sexe différent que celui de son acte de naissance**. 3 en particulier : **présenter publiquement comme appartenant à ce sexe**, être **connu sous ce sexe par son entourage**, et qu'elle a **obtenu le changement de prénom** au profil d'un prénom conforme au nouveau sexe (ces critères ne sont pas cumulatifs, le changement de prénom n'est pas forcément vérifié). **Art 61–6** : la personne peut obtenir ce changement même si elle a pas subi de traitement médicaux, opération chirurgicale etc. La demande doit être présentée devant le tribunal judiciaire : source de controverse.

2. Les conséquences attachées au changement de sexe des personnes

Loi de 2016 intervient dans un **contexte extrêmement important** lié à la **lutte contre les discriminations**, c'est pour ça que d'autres évolutions ont pu intervenir : **reconnaissance de l'identité de genre**, que l'on retrouve en droit pénal avec la loi du 22 juillet 1881 relative à la liberté de la presse, qui contient un certain nombre de délits, l'incitation à la discrimination ou à la haine qui peuvent être sanctionnés lorsqu'elle sont fondée sur le sexe de la personne, leur orientation sexuelle et aussi depuis qlq années sur l'identité de genre. Au-delà de l'incitation, ce sont toutes les discriminations basées sur les identités de genre qui sont interdites. **La reconnaissance du changement de sexe pose aussi de nouvelles questions**, une chose est de **reconnaître le changement à l'état civil**, une autre chose est de le reconnaître dans **d'autres institutions**: domaines éducatifs, par exemple. On s'est demandé si on devait ajouter à « père », « mère », une troisième mention, ou faire apparaître deux fois « mère », ou deux fois « père ». → indiquer parent numéro 1 et parent numéro 2. (mais qui est 1 et qui est 2 ?). Loi 26 juillet 2019 : père, mère ou représentant légal, pour les personnes qui ne souhaitent pas indiquer le sexe.

Art 61–8 : lorsque une personne change de sexe mais qu'elle avait déjà des enfants ?

Faut-il acter le changement de sexe dans l'acte de naissance des enfants ? Non, **les filiations antérieures ne peuvent pas être remises en causes**.

Affaire : personne née homme à l'état civil a ensuite changé de sexe pour devenir femme, et a ensuite eu un enfant après son changement (deux avant), enfant biologique car il a conservé ses appareils reproducteurs masculins et souhaitait être reconnu comme mère à l'état civil, en plus de la mère qui avait accouché. Cour d'appel de Toulouse Arrêt 14 nov 2018 : tente de trouver une solution, créer la notion de parent biologique, enfant né d'une mère biologique et d'un parent biologique. Cour de cass arrêt de 2020 casse l'arrêt de la cour d'appel car elle ne peut pas créer une nouvelle mention. art 57 du CC applicable en 2020.

3 – Le domicile

C'est le **lieu qui centralise toutes les opérations juridiques de la personne**. Le lieu où la personne pourra être **localisée juridiquement**, le lieu où elle pourra **exercer certains droits, patrimoniaux, privés, etc**. Elle pourra aussi **honorer ou assurer des obligations**.

C'est le lieu où elle recevra une **lettre de mise en demeure** par exemple, le lieu qui **pourra déterminer la juridiction, le tribunal qui doit être saisi**. Il permet de situer la personne géographiquement et de déterminer le lieu d'exécution de ses contrats, de ses obligations, le lieu où elle pourra bénéficier de certains droits.

Le domicile n'a jamais été immuable, même si le code civil exige quand même qu'il soit fixe. Certaine permanence du domicile.

A. La définition du domicile

Art 102 du CC : il s'agit du lieu où la personne a son principal établissement. Le **lieu où elle a rassemblé, centralisé, ses intérêts personnels et professionnels**, ou la majorité de ses intérêts perso et pro. Le domicile est à distinguer de la résidence et de l'habitation.

– **La résidence** : un autre lieu que le domicile où la **personne à des intérêts** mais qui sont secondaires, accessoires, un **lieu où la personne ne se trouve pas de façon permanente** mais quand même habituelle. La résidence secondaire, le lieu où on peut passer du temps, vacances, etc, mais on y travaille pas.

– **L'habitation** recouvre **tous les lieux où une personne peut se trouver**, pour une raison ou une autre à **titre temporaire**. Uniquement physique : exemple le **client d'une chambre d'hôtel**, la chambre devient l'habitation de la personne.

Par définition l'habitation est temporaire. → précarité juridique

Mais elle **n'est pas dépourvue de tout droits** dans cette habitation, tels que le **droit au respect de la vie privée**. On ne peut pas rentrer librement dans la chambre d'hôtel, il faut y être autorisé. Même l'hôtelier, le propriétaire des lieux doit respecter la vie privée de ses clients. (les caméras de surveillance ne doivent pas porter atteinte à la liberté des personnes, donc présentes que dans les espaces accessibles au public)

Une personne peut établir son domicile à une adresse où elle n'est que locataire. Lorsqu'une personne est locataire d'un lieu c'est son domicile, pas celui du propriétaire. Le locataire peut opposer son droit au respect de la vie privée au propriétaire, qui doit le respecter = source de contentieux majeurs. **Arrêt de la première chambre civile Cour cass 7 nov 2006 : propriétaire mécontent des dégradations faites par les locataires**. Il a profité de l'absence des locataires pour entrer et prendre en photo les dégradations. Il a ensuite montré les photos à l'ensemble des co-propriétaires. Mais faire entrer qlq'un est une atteinte au droit à la vie privée car c'est le domicile du propriétaire. Le domicile est considéré comme une **expression de la personnalité et entre donc dans la vie privée**. Vie privée : Le droit à l'espérance légitime de ne pas subir une intrusion, une immixtion dans la vie privée.

B – la détermination du domicile

Art 102 et 103

Déclaration au près de la commune qu'on quitte et celle qu'on rejoint.

Comment on détermine son domicile ?

Regard de diff preuves : quel est le lieu où elle passe le + de temps avec sa famille, le lieu de profession, etc

Affaire avec l'héritage de Johnny Hallyday qui possédait plusieurs résidences. On a eu du mal à savoir quel était son domicile.

C'est le dernier lieu de domicile de Johnny qui déterminerait sous quelle loi doit être appliqué le testament (Français ou Californien ?).

Beaucoup de personnes ont un domicile simple à établir, c'est le lieu où elles ont leur adresse. Il existe le droit au libre choix de son domicile, qui entre dans le droit au respect de la vie privée. Doit être lié avec les autres droits, tels que le droit du travail (changer de domicile pour des raisons professionnelles)

Arrêt Cour de cass du 12 juillet 2005 : reproche à un cabinet d'avocat d'imposer à un stagiaire de résider dans la même commune que le cabinet, ce qui était excessif.

Pour les fonctionnaires nommés à vie, le domicile peut être imposé par la loi. Le domicile peut aussi être dissocié pour certains actes juridiques, ce qu'on appelle l'élection de domicile, lorsqu'une personne choisit un lieu précis (pas forcément le lieu de domicile) où certains actes juridiques devront être effectués. (par exemple faire élire domicile dans un cabinet d'avocat, les documents juridiques seront alors envoyés directement au cabinet) L'élection du domicile ne marche que pour certains actes.

C – les fonctions du domicile

Le lieu où les actes de la vie civile seront effectués, le lieu où pourront être signifiés des actes judiciaires, le lieu où la personne pourra être requise, assignée.

* Les personnes qui n'ont pas de domicile fixe ?

Au sens classique du terme les gens sans domicile fixe, les forains, les gens du voyage, etc, doivent avoir un domicile. Elles doivent être inscrites dans une liste dans une commune. C'est auprès de cette commune que seront rendues les actes judiciaires etc.

CM6 : 14/11

Partie 2 : droit de la personnalité reconnue à la personne physique

Introduction :

Droit de la personnalité = droits subjectifs, plus précisément : droits extrapatrimoniaux

Ne peuvent pas se prêter à une évaluation monétaire, en argent, ne peuvent pas être revendu, cédé, loué, parce que ne sont pas dans le patrimoine de la personne. → droits innés accordés à toute personne physique = pas transmis (comme le droit de propriété). Ont pour objet des intérêts purement moraux ou physiques, attachés à la personne. Ils protègent l'intégrité morale et physique de la personne. Les droits extrapatrimoniaux, droit de la personnalité ≠ droits de l'homme et la personnalité publique, bien qu'ils se recoupent en partie.
⇒ Différence de terminologie.

La notion de droit de la personnalité est propre au droit civil alors que droit de l'homme et liberté publique, appartient plutôt à la nomenclature des droits fondamentaux qui sont consacrés par d'autres textes que le droit civil (qui ignorent la notion de droit de la personnalité).

Ces droits se recoupent quand même en partie : un droit de la personnalité au sens civiliste peut aussi être garanti comme un droit fondamental, un droit de l'homme.

Exemple : le droit au respect de la vie privée **art 9 du Code Civil** en tant que droit de la personnalité mais aussi par **l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'homme**, cette fois ci en tant que **droit fondamental**

Ces notions de **droits de la personne, droit de l'homme**, appartiennent à des **systèmes différents** qui s'articulent les uns aux autres, convergent, (souvent nécessaire en raison du respect de la hiérarchie des normes). **Art 9 du CC** = texte de valeur légale car crée par une loi de janvier 1970

Les contentieux qui intéressent les droits au respect de la vie privée, **l'art 9 du CC doit être interprété et appliqué conformément à l'art 8 de la Convention Européenne** qui lui est supérieur et également aux **arrêts de la Cour Européenne des Droits de l'homme**.

Deux catégories des droits :

Dans un cas comme dans l'autre il s'agit de **protéger la dignité humaine**, faire en sorte qu'une personne ne soit pas traitée comme une chose ou une d'une manière dégradante, que ce soit dans son corps ou dans sa conscience, son image, sa réputation

→ **Droits extra-patrimoniaux** car la **dignité humaine ne se monnaie pas**, les intérêts qui y sont attachés non plus. Mais existe des limites. **Intérêts propres à la personne, les attributs de la personnalité, peuvent se prêter à des opérations économiques**. Pour un certain nombre de personne et dans certaines situations, les **attributs de la personnalité sont traités comme des biens et les droits dont ils sont l'objet sont considéré comme des droits patrimoniaux**. Exemple : **artistes interprètes** (professionnels) dont l'action principale est d'interpréter quelque chose. Ils **bénéficient d'un droit patrimonial qui constitue pour elles une source de revenus**. Reconnu qu'aux artistes du spectacle reconnu comme tel et ne s'exerce que lorsque leur travail est enregistré (filmé etc.) pour être diffusé par la suite. (Ici c'est donc la voix, l'image, d'une certaine manière le corps de la personne). → **en dehors de la scène, l'artiste ne bénéficie que d'un droit de la personnalité extrapatrimonial comme toute personne**.

Aussi, par exemple, Le code du travail contient une section spécifique pour les **mannequins**, dont toute activité principale est de se **présenter, défiler, s'exposer dans le cadre de la promotion de biens ou de services**. Car ces activités font courir des risques à la personne car ça revient à **donner une valeur patrimoniale aux attributs de la personnalité**.

Loi relative à l'influence commerciale et aux **influenceurs**, qui peuvent faire commerce de leur notoriété, leur réputation. Elle est entrée dans le patrimoine.

*Est-ce que le droit à l'image peut acquérir une telle qualité, une valeur patrimoniale lorsque on n'est pas artiste, pas mannequin ou pas acteur ?

Toute personne physique devrait pouvoir faire commerce de ses attributs de la personnalité, de son image, de sa réputation.

Les **droits de la personnalité ne sont pas illimités, ils doivent eux même s'articuler et s'équilibrer avec d'autres droits et intérêts**, d'autres impératifs. Ex : l'ordre public, la sécurité, les droits d'autres personnes, (effet horizontal des droits de la personnalité).

I – Les droits relatifs à l'intégrité morale des personnes physiques

A – Le droit au respect de la vie privée

Art 9 du CC. Depuis une loi de juillet 1970, (droit relativement récent, même appelé droit matrice car il englobe à lui seul plusieurs droits de la personnalité, comme le droit à l'image qui n'a pas d'art dans le CC et par défaut on le rattache à l'art 9.).

1. En quoi consiste le droit au respect de la vie privée ?

Double face : à l'origine, en 70 c'était un **droit essentiellement défensif** « droit au respect ». Droit de ne pas subir une **immixtion dans sa vie privée**, de ne pas être **espionné à son insu par qui que ce soit** (notamment par l'État), ainsi que de ne pas **subir une divulgation de sa vie privée**.

-> Lutter contre les dérives de la presse (et presse people).

=> **Droit de conserver une intimité**

Droit qui se dote d'un versant positif : **droit de décider de rendre publique sa vie privée** ou des éléments de sa vie privée, droit de contrôler ses publications.

On ne peut pas nier une américanisation des droits au respect de la vie privée. La conception américaine est assez différente de celle française.

Le droit au respect de la vie privée est aussi le droit de s'auto-déterminer, le droit de faire ce qu'il nous plaît, en privé. Le droit à l'épanouissement personnel (chez les américains : le droit à la recherche du bonheur).

Les éléments qui relèvent de la vie privée :

- Tout ce qui a trait au **corps de la personne**, à son intimité. Le code pénal connaît la **notion d'intimité de la vie privée** (**art 226-1 et suiv du code pénal**) qui **réprime** toutes les infractions qui ont pour objet ou pour effet de **porter atteinte à l'intimité de la personne** (vidéo ou photo à caractère intime). Il réprime aussi depuis 2016 le « Revenge porn », qui consiste à diffuser par vengeance des photos ou vidéos intimes. **Toute atteinte à l'intérêt de la vie privée cause aussi un préjudice au civil et est donc protégé au titre de l'art 9 du CC.** -> tout ce qui se fait au domicile dans un cadre privé, intime, (sexuel ou non). Peu importe le cadre, c'est l'information qui est privée (orientation sexuelle par exemple, les liens de famille, les relations familiales, tout ce qui relève de la santé de la personne, etc.). Tout ce qui a trait à la santé est surprotégé (code de la santé publique, avec le secret médical etc.).

- La **conscience de la personne** : les opinions, les croyances, la religion. **Considérés comme privés tant que la personne ne les a pas manifestés en public.** Une personne peut exercer sa religion publiquement, ainsi que la pratiquer en public. Le fait qu'une personne exprime publiquement ses croyances etc, ne veut pas dire qu'elle renonce à la protection de sa vie privée.

- **L'identité de la personne** : son domicile, l'adresse de la personne, **tous les moyens par lesquels elle s'identifie**, par exemple dans les réseaux sociaux.

- **La vie financière, le patrimoine, les revenus de la personne.** En France : la Cour de cassation 1990 : dans certaines situations, pour certaines personnes **il pouvait être légitime de rendre public des infos relatives au revenus de la personne sans son consentement**, sans que ce soit considéré comme une atteinte à sa vie privée (hommes et femmes politiques, certaines célébrités, etc).

- Toutes les activités de la personne: vacances, sport etc, y compris celles effectuées dans un cadre public mais qui le sont à titre privé, personnel. Par exemple le fait de publier des photos du président de la république François Hollande à la plage. -> en vacances doc cadre privé + info inutile au public = atteinte à la vie privée du Président

2. La liberté d'expression : limite au droit au respect de la vie privée

-> La sécurité publique, la prévention des actes terroristes, etc peuvent légitimer des écoutes téléphoniques, des captations de données numériques voire un suivi en temps réel de la personne présumée de commettre un acte terroriste. (Code de la sécurité intérieure).

-> La liberté de communiquer des idées et infos de toute forme et par tt moyen. (Intérêt général comme l'actualité politique par exemple). Mais liberté qui vient heurter au droit au respect de la vie privée lorsque l'intérêt général remet en cause la vie privée de la personne physique (des personnalités du monde médiatique, politique etc) mais le droit au respect de la vie privée est le même pour tout le monde. Art 8 de la convention euro des droits de l'homme : trois conditions générales : peut être porté atteinte à la vie privée lorsque cela est prévu par la loi, poursuit pour un but légitime et nécessaire pour une société démocratique.

* **18 mai 2004** : arrêt qui concerne la publication d'un livre écrit par le médecin perso du Président Mitterrand sur son cancer alors que la famille était encore en deuil. Atteinte au droit au respect de la vie privée et interdiction du livre a titre définitive.

La Cour Européenne a sanctionné la France car sanction disproportionnée : certes atteinte à la vie privée mais juridiction française est allée trop loin en interdisant définitivement le livre.

***21 janvier 2006** : film / séquence de soirée/ journaliste dans une boîte de nuit pour les effets de l'alcool sur les jeunes. Prise de vues : sujet d'intérêt général, santé publique etc. + autorisé par le directeur de l'établissement. Mais on voit un jeune endormi sur une table car photo non floutée. Le fait de filmer l'individu à son insu alors qu'il n'était pas en mesure d'exprimer son consentement est une atteinte disproportionnée à la vie privée.

***27 février 2007** : publication dans la presse : révèle l'existence d'un enfant caché du prince Albert de Monaco avec une hôtesse de l'air, avant d'avoir ses enfants légitimes. -> atteinte à la vie privée du prince car enfant naturel né hors mariage, et en tant qu'enfant naturel il est exclu de la loi dynastique de la principauté de Monaco, il ne pourra pas succéder à son père. Ainsi la vie de cette enfant est totalement extérieure à la vie publique de la principauté de Monaco et son existence ne présente pas un intérêt pour le public. La Cour Européenne a condamné la France pour cette décision. Au contraire, il était de l'intérêt du public de savoir que le prince a eu une relation hors mariage etc. => droit à la curiosité (influence américaine)

=>Fiche de lecture depuis 2015 -> Il faut vérifier au cas par cas si l'info relève d'un intérêt public, d'un débat d'intérêt général, quelle est la notoriété de la personne en cause, l'objet du reportage, le comportement de la personne par le passé. Quelles peuvent être les conséquences de la publication sur la vie privée de la personne ou sur celle de ses proches.

- _ Arrêt 10 octobre 2019 : Lactalis et scandale sanitaire. Quelqu'un a la tête d'un grand groupe alimentaire français mais qui reste secret. Publication d'un quartier de maison par photo aérienne dont une des maisons était la résidence secondaire du patron, mais on ne précise pas laquelle est la sienne. Intérêt à publier l'information et les journalistes n'ont pas publié plus d'info que celles connues par le public.
- _ 14 juin 2023 : agriculteur en difficulté qui est allé déverser du fumier devant la maison de l'huissier. Les journalistes ont publié les photos en mentionnant que c'est le domicile de monsieur & madame X. Atteinte à la vie privée car mention du nom de l'huissier et du nom de l'épouse.
- _ Arrêt 31 octobre 2012 : Cour de Cass : publication relative à une relation amoureuse de Ségolène Royal avec un collaborateur grâce à une photo où on la voit avec un homme à une table. Photo prise au moment du repas. Sauf qu'en réalité ils ne sont jamais sortis ensemble. Atteinte à la vie privée des deux personnes.
- _ Roman avec Jean Marie Le Pen

B — Le droit à l'image

Droit de la personnalité dont le statut est ambivalent : n'est consacré nulle part dans le CC alors qu'il est le plus ancien des droits à la personnalité car a été dégagé par un jugement en 1858. **Reste un droit essentiellement jurisprudentiel, même si formellement on le rattache à l'art 9 mais il ne se confond pas avec le respect de la vie privée.**

1. Le contenu du droit à l'image

Droit de toute personne sur son image → défini par des procédés de réalisation de l'image (au sens juridique, RES / chose /) **droit de toute personne d'autoriser ou d'interdire la reproduction de son image par un procédé quelconque** (photo, dessin etc.), et le **droit d'autoriser ou d'interdire la diffusion de son image**. Mais ce qui est autorisé dans un cas ne vaut pas pour d'autres. C'est aussi un droit sur son apparence, le droit d'avoir l'apparence qu'on souhaite, le droit de faire les choix vestimentaires qu'on souhaite, le droit d'avoir des tatouages, piercing etc. → A concilier avec le milieu professionnel par exemple. A l'origine c'est surtout la photo et le dessin qui étaient en cause, puis est venu l'audiovisuel, puis le jeu vidéo, (Arrêt Cour cassation 16 juillet 98, jeu vidéo publié par le front national et Jean Marie Le Pen est modélisé comme le perso principal qui devait tuer ses adversaires... et les personnes modélisées en face n'avaient pas donné leur consentement → atteinte à la dignité des personnes car on les présentait comme des ennemis à abattre.) Les moyens de protéger le droit à l'image à lui aussi évolué.

La protection pénale du droit à l'image

Dans le **code pénal** on trouve plusieurs infractions qui ont pour objet de **sanctionner les atteintes qui peuvent être portées à une personne en utilisant son image**.

Art 226-1 et suiv du Code pénal :

- atteinte à **l'intimité de la vie privée** du fait de **l'enregistrement de l'image d'une personne ou de sa voix**, réalisé à son insu, et qui révèle l'intimité de la vie de cette personne ou des paroles confidentielles = **1 ans de prison et 45 000 euro** d'amende sachant que l'infraction n'est pas constituée lorsqu'il est prouvé que la personne avait consentie à l'enregistrement. **Le fait qu'une infraction n'est pas constituée au pénal ne veut pas dire qu'il n'y a pas de préjudice au civil** -> il faut distinguer les deux. Aussi il peut y avoir des infractions au pénal sans qu'il y ai de victimes (griller un feu rouge).
- Aussi le fait de **publier des images à caractère sexuel sans le consentement d'une personne** = **2 ans de prison + 60 000 euro**.
- Le **montage réalisé à partir de l'image d'une personne (art 226-8 Code Pénal)** est aussi une infraction seulement si le montage est « crédible » susceptible de tromper, qu'il est réaliste = **1 ans de prison et 15 000 euro**.

=> lorsque le montage est grossier on parle de droit à l'expression.

Depuis la loi du 21 mai 2024 : **art 226-8** sanctionne aussi la **réalisation de deepfake**. (montage réalisé par le procédé d'intelligence artificielle, utilisant l'image ou la voix d'une personne). Si le montage paraît évident l'infraction n'est pas constituée, ou s'il est bien indiqué qu'il s'agit d'un deepfake.

Les deepfake qui avaient pour objectif de faire rire sont facilement identifiable. **Dans le cas des deepfake de Amandine LePen c'était plus difficile : influenceuse fictive mais dont les propos participaient à la campagne de LePen aux élections européennes, au point que certaines personnes pensaient que Amandine était réelle.**

-> **2 ans de prison et 45 000 euro d'amende** lorsque le deepfake est diffusé au public.

La loi de 2024 crée une autre infraction : **les deep fake pornographiques** qui utilisent l'image d'une personne identifiable = **3 ans de prison et 75 000 euro d'amende**

Le droit à l'image n'est pas absolu, il connaît des limites. Il doit **s'articuler avec d'autres intérêts, d'autres droits et libertés**, comme **l'ordre public, la sécurité**, (comme la vidéo surveillance qui permet délibérément de capter l'image des personnes dans des lieux publics mais auquel les personnes ne peuvent pas s'opposer pour des raisons de sécurité.), ou encore la **liberté d'expression, le droit du public à l'information**.

-> cas des personnes filmées ou photographiées alors qu'elles participaient à un événement public (manifestation, etc), = exception de foule ou exception du fait d'actualité.

Les photos ou vidéos ne doivent pas être délibérément centrées ou zoomées sur la personne : car choix d'individualiser la personne.

-> cas d'une personne isolée dans un lieu public qui est photographiée ou filmée, elle est seule sur la photo mais elle participait à un événement public (défilé par exemple). Cela ne donnera pas le droit aux journalistes d'utiliser l'image dans un autre contexte. Idem lorsque la personne a consenti délibérément à être prise en photo mais n'autorise pas à utiliser la photo dans un autre contexte.

=> **le consentement est toujours spécial**

=> Le droit à l'image peut être écarté une seule fois.

Autre exceptions du droit à l'image :

– Les personnalités publiques, politiques, toute les personnes dont leur profession les expose au public : réduction générale du droit à l'image, ces personnes ne peuvent pas s'opposer à la prise de vue, mais seulement lorsqu'elles sont dans l'exercice de leurs fonctions, de leur profession. Une fois hors de l'exercice de leurs fonctions leur droit à l'image reprend le dessus. Il y a aussi le cas de photo de personnalité médiatique qui sont prise légitimement mais qui sont diffusées dans un contexte dénaturant (exemple de l'affaire de Ségolène Royal : événement public donc pas droit a l'image mais la photo a été recentrée pour diffuser une relation entre les 2 donc atteinte a la vie privée car détournement de la réalité)

– La liberté de création artistique, distingue parfois de la liberté d'expression, lorsqu'un artiste utilise l'image d'une personne sans son consentement pour réaliser une oeuvre d'art (au sens général du terme).

* Cas limite ou c'est un autre droit qui devrait prendre le dessus ?

La dignité de la personne humaine. Art 16 du CC

Remis en cause dans plusieurs affaires :

–> On part du principe que l'image d'une personne représentée dans une situation dégradante ou en situation de détresse ou de peur serait une atteinte à la dignité humaine. Le code pénal contient plusieurs infractions qui sanctionnent la diffusion d'image qui porterait atteinte à la dignité humaine (une personne qui se fait tabasser, battre, violer, etc).

Question au civil aussi : arrêt Cour de Cass 20 dec 2000 : assassinat du préfet de Corse, Claude Erignac, dont le tueur est devenu une célébrité car il s'est caché en corse. Une personne présente lors de l'attentat avait filmé le corps du préfet étendu sur le sol, la Cour de Cass a considéré que cette image portait atteinte à la dignité humaine.

20 fev 2001 : image d'une personne blessée lors de l'attentat du RER Saint Michel, mais on a considéré que l'info du public pouvait justifier de diffuser cette photo prise sur le vif car circonstances immédiates de l'attentat.

=> arrêt 4 nov 2004 : reportage télé, l'image d'un jeune homme mort dans un accident de moto a été montré (car elle choquait) et illustre un reportage sur les accidents de la route. Les juges disent que la presse dispose d'un libre choix des images. Ici le fait que l'image soit choquante constitue l'intérêt du public.

La dignité de la personne reste assez ambivalente, elle est souvent remise en cause.

Affaire cour d'appel de Paris du 28 nov 2008 : affaire sur la commercialisation des poupées vaudous de Nicholas Sarkozy. Il a demandé l'interdiction de la commercialisation de ces objets au motif qu'ils portaient atteinte à son image et à sa dignité. D'abord interdiction de l'objet. Dans un premier temps la cour a considéré qu'il y avait atteinte à la dignité humaine. Car caricaturé et dégradé, présenté dans une position humiliante. Mais la cour relève que l'objet n'est pas vendu seul et il est écrit des phrases dessus. Aussi ces phrases sont un sujet d'intérêt général, et la poupée est liée au manuel vaudou, qui est une biographie du Président. –> une interdiction totale serait disproportionnée. La Cour impose à l'éditeur de notifier sur l'emballage « attention cet objet porte atteinte à la dignité de Nicholas Sarkozy ».

L'éditeur a aussi été condamné à payer des dommages et intérêts : 1 euro symbolique

Le droit à l'image des personnes a connu une extension :

La question du **Droit à l'image des biens** = droit de toute personne non pas sur son image mais sur l'image de ses propriétés, ses biens, (maison par exemple)

10 mars 1999 : affaire du café Gondrée : symboliquement la première maison libérée lors du débarquement de Normandie. S'y trouve toujours un café dont le propriétaire s'est ému de voir des gens prendre des photos de sa maison, et des cartes postales. Il a demandé le monopole de l'image de sa maison. En tant que propriétaire il peut interdire à toute personne de prendre en photo sa maison.
-> motivé par des raisons économiques

La cour de cassation apporte des tempéraments à ce droit :

Arrêt du 2 mai 2001 : certes il existe un droit à l'image des biens mais opposable que s'il y a un trouble anormal (préjudice économique à l'exploitation de l'image du bien).

Revirement dans arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de Cassation : pas de droit sur l'image des biens. Droit difficilement opposable.

2004 : pas de droit sur l'image des biens mais le propriétaire peut quand même agir s'il trouve qu'il subit un trouble anormal, comme une atteinte à la vie privée.

2. La patrimonialisation du droit à l'image

-> **il est extra-patrimonial, donc l'image de soi ne se vend pas** (sauf cas prévu par la loi, les artistes interprètes, mannequins et influenceurs)

* Et en dehors de ces cas là ? Est-ce que le droit de toute personne sur son image ne serait pas un droit patrimonial ?

Multiplication des moyens d'exploiter l'image : l'image est un élément de la personne qui se prête plus volontiers à une exploitation commerciale que la vie privée. La photographie d'une personne est une chose pas comme les autres, elle peut tromper, choquer, et être fautive.

La **Cour de Cassation a toujours affirmé que le droit à l'image est un droit extra-patrimonial** sauf dans les cas prévus par la loi et **donc ne se transmet pas aux héritiers, il s'éteint à la mort de son titulaire, il ne peut pas être vendu, ni monnayé, ne peut pas faire l'objet d'une opération économique.**

Mais ce courant est parfois entendu par les juridictions :

Tribunal de grande instance d'Aix en Provence et cour d'appel d'Aix en Provence

Exploitation d'image de l'acteur Rémy -> interdire la diffusion d'une publicité qui faisait référence à Rémy. La cour d'appel a estimé que que l'image de Rémy avait une valeur patrimoniale et donc transmis à ses héritiers après sa mort.

Cour d'Appel de Versailles : 22 oct 2005 : Johnny Hallyday

La **nature juridique du droit à l'image n'est pas définitivement tranchée** en dépit de la position de la Cour de Cassation. Dans la pratique il **existe des contrats qui portent sur l'image d'une personne** et qui sont monétisés. Le droit à l'image est patrimonial, l'image peut être l'objet de contrat, de plus le **droit à l'image n'est pas consacré par le Code Civil** et sa nature juridique n'est pas consacrée par la loi. Les deux arrêts de cour d'appel d'Aix et de Versailles ont une certaine importance mais elle doit être relativisée -> Pas eu de pourvoi en cassation. Et quelle aurait été la position de la Cour de Cassation si elle avait été saisie ?

C – Il existe d'autres droits de la personnalité :

– Le droit à l'honneur et à la réputation : droit de la personnalité mais qui bénéficie d'une protection principalement pénale notamment infraction de la loi 29 juillet 1881 : loi sur la liberté de la presse. Les infractions de diffamation et d'injures (publique)

–> diffamation : consiste à accuser une personne de chose / propos qu'elle n'a jamais connu

–> injures : expressions outrancières

=> atteinte à l'honneur et à la réputation. C'est la notoriété de la personne qui est en cause. L'image de la personne est protégée à travers ces deux infractions.

Il en existe d'autres : protège les personnes au regard de leur profession, leur fonction. Pendant des années il existait une infraction d'outrage et en particulier au près de la République. Nicolas Sarkozy a été le dernier bénéficiaire : affaire « casse toi sale con » et « casse toi pauvre con ». Le Président de la République ne peut pas être sur-protégé. Ce délit n'a pas sa place dans une société démocratique.

– Les droits sur les données personnelles : droit de toute personne sur les données qui lui sont relatives, les données qui permettent de l'identifier directement ou indirectement. –> fait l'objet d'un statut en France 6 janv 1978 : loi qui encadre assez strictement les traitements dont ces données peuvent faire l'objet. Cadre euro : règlement général relatif à la protection des données : mai 2016. Permet aux personnes de contrôler le sort de leur données personnelles. Le règlement euro ne donne aucun indice quant à la qualification de ces données et de ces droits, pour certains ce sont des droits de propriété. Il y a déjà un commerce des données très lucratifs et les personnes pourraient gagner de l'argent en vendant, louant leurs données.

–> cour de justice de l'UE a reconnu un droit au déréférencement (demander le déréférencement d'un lien hypertexte ou un texte associé à des données personnelles) que s'il y a un motif légitime comme atteinte à la vie privée, ou à la réputation, l'image.

II – Droits de la personnalité relatif à l'intérêt physique de la personne.

–> Droits de la personne sur son propre corps. A l'origine entendu comme des droits défensif, le droit de voir sa dignité respectée dans son corps, droit de ne pas subir des atteintes corporelles, dans toutes les circonstances.

Egalement dans les circonstances médicales : toute personne, même atteinte d'une pathologie conserve le droit sur son corps, le droit de ne pas subir des traitements qu'elle ne souhaite pas. Le consentement avant tout –> Equilibre difficile entre le droit de la personne sur son corps et les obligations des professionnels de santé. (personnes plus en mesure de s'exprimer, et qu'on sait que lorsqu'elles l'étaient elles se sont opposées à ce traitement).

Droits satellites : respect du corps humains

A – Le respect du corps humain

Corollaire au droit à la vie

Le corps humain est doté de plusieurs caractères :

1. Caractère protecteur du corps humain

a) Le corps humain est inviolable

Art 16-1 du CC : toute personne a droit au respect de son corps → principe d'inviolabilité consacré en 1994 dans le CC par la loi de bioéthique du 29 juillet 1994. Principe marqueur de la conception concrète de la personne. Avant, le CC se désintéressait du statut du corps humain, il n'y était envisagé nulle part, il s'occupait que de la dimension abstraite, administrative de la personne, veut pas dire que la personne, son corps, n'était pas protégé, il existait une protection pénale qui réprimait les atteintes portées à la personne, les coups et blessures, viols acte de torture et barbarie, homicide etc. → le principe d'inviolabilité était quand même reconnu mais implicitement. Il a fallu lui donner un fondement plus explicite, en particulier au lendemain de la seconde de GM, et adopté dans un contexte spécifique : il ne s'agissait pas de doubler la protection pénale par une protection civile. Il s'agissait surtout d'encadrer et de réglementer le développement de progrès médicaux, et de techniques médicales qui du point de vu scientifique se font toujours plus intrusives, permettent de repousser ce qui est possible de faire sur le corps humain, en principe pour faire progresser la médecine, la recherche, mais cela peut aussi être détourné et servir à d'autres fin que la médecine ou la recherche, même de la part de personne qui prétendent poursuivre cette finalité. Ex des crimes perpétrés par les Nazi dont certains des crimes ont été fait par des médecins qui prétendaient faire de la recherche médicale.

Ce principe connaît des exceptions .

* La portée du principe d'inviolabilité du corps humain :

Ce principe vaut interdiction de toutes les atteintes portées à la vie ou au corps d'une personne.

Même atteintes qui sont réprimées et punies lorsque elles sont commises par le Code Pénal.

Au-delà des atteintes volontaires qui peuvent être réprimées, se pose la question en droit civil de la réparation des atteintes volontaires ou involontaires qui vont être commises sur le corps ou dans la vie d'une personne.

En droit pénal on se préoccupe que de réprimer les infractions : les contraventions, les délits et les crimes.

En droit civil (ou en procédure civile) il n'est pas question de punir le coupable mais de réparer le préjudice subi par la personne. Lorsque une personne subit une atteinte corporelle, il y a atteinte au principe d'inviolabilité du corps humain. (actes médicaux qui ont mal tourné, agressions, accidents = préjudice qui mérite réparation). C'est à ce niveau que le principe d'inviolabilité prend un sens concret. Tout ce qui fait l'intérêt de la spécialité judiciaire « la réparation du préjudice corporel ».

Toute personne victime est d'abord prise en charge sur le plan médical (physique ou psychologique), ce qui l'expose à engager des frais, perdre des revenus, et également à des souffrances, psychologiques ou physiques, exposées à une dégradation de son intégrité corporelle. Dès qu'on parle d'atteinte à l'inviolabilité du corps humain, la réparation se fait principalement en argent sous la forme de dommages et intérêts, d'allocations diverses, qui sont censés compenser la dégradation que subit la personne. → il existe une nomenclature : porte le nom d'un juge de la Cour de cassation « Dintilahac ».

Pas encore officiel mais suggère de donner une forme obligatoire mais actuellement elle est la plus utilisée. Poste de préjudice corporel subit pas une personne auquel correspondent des barèmes d'indemnisation qui peuvent utiliser différents critères. On cherche à évaluer l'impact de ce préjudice sur la vie (notamment professionnelle)

Dans la liste : les dépenses de santé (frais médicaux engagés par la personne), les dépenses de logement ou véhicule adapté, l'assistance par une tiers personne, le préjudice d'agrément, le préjudice esthétique, les frais d'obsèques, les pertes de revenus liés à la mort.

Postes de préjudice avant consolidation et poste de préjudice après consolidation. Consolidation = moment à partir duquel on estime que l'état de la personne qui a subi un préjudice devient permanent, non évolutif, les lésions sont définitives, permanentes. -> la personne est sortie de l'hôpital, ou en fonction du type de préjudice, dans bcp de situation il correspond à la stabilisation de l'état de santé, la reprise d'une activité professionnelle, mais pas toujours le cas. Parfois, le préjudice peut avoir des effets sur le long terme, exemple : effets post traumatiques, syndromes dépressifs. Pour mieux protéger les personnes les juges ont étendu la période de consolidation qui coïncide pas tjr avec la sortie de l'hôpital ou l'arrêt des soins. Les postes de préjudices peuvent se cumuler : ex accidents de la route, frais de santé, préjudice d'agréments, perte de revenus, frais d'assistance à domicile, etc. => Il faut apprécier concrètement les faits exposés, au cas par cas, et il y'a malgré tout une charge pour la victime : prouver que les frais qu'elle a engagé, les souffrances etc sont la conséquence directe du préjudice, dommage corporel qu'elle a subi -> rapporté par des expertises médicale de tte sorte, difficile à rapporter ou contestées, en premier lieu par les assureurs ou par le coupable (s'il est identifié).

Par exemple : évaluer les souffrances subies, en lien avec le corps de la personne.

Arrêt 28 mai 2009 Cour de cass : il faut indemniser l'incapacité fonctionnelle, totale ou partielle, le temps d'hospitalisation, les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de ma vie courante (avant consolidation ou après). Explique par exemple le préjudice d'agrément (incapacité d'une personne de pratiquer des loisirs, des activités de la vie courante etc).

Cour de cass 8 février 2017 : indemnisation varie selon les activités de la victime (sport, musique etc) qu'elle n'est plus en mesure d'effectuer.

Nomenclature Dintilhac -> préjudice sexuel : l'incapacité d'avoir une vie sexuelle en raison d'un dommage corporel. Question dans une affaire, comment apprécier ce préjudice ? Cas du dommage corporel qui n'a pas entraîné d'incapacité physique. Faut-il réduire ça à un critère physique ?

Arrêt 24 mai 2017 = le préjudice sexuel pouvait être reconnu sur un plan purement psychosomatique (suite à un accident, syndrome dépressif, ralentissement des fonctions cognitives, purement psychologiques mais incapacité d'avoir des relations sexuelles.)

-> Parfois il peut y avoir des difficultés concrètes :

Le contentieux de l'indemnisation est un contentieux difficile pour les avocats mais aussi pour les victimes car elles doivent prouver que leur état est lié au dommage corporel : rassembler des preuves, avec des examens médicaux etc. Surtout lorsque quelqu'un conteste cela.

Exemples :

*Arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes 7 avril 2016 : savoir si les travaux d'extension d'une maison pour faire construire au rez de chaussée une chambre et une salle de bain relevait d'un poste de préjudice indemnisable était la conséquence d'un dommage corporel subi par la personne (elle boitait d'une jambe et raideur à la cheville). Maison à étage = obligée d'étendre sa maison pour 80 000 euro.

→ refus de la cour car trop expansif

*Arrêt Cour de cassation 25 juin 2015 : victime lycéenne, subit un dommage corporel du fait de violence volontaire de son compagnon, dommage corporel avec effet permanent + abandon des études. Une partie des préjudices indemnisé mais aussi la perte de ressources professionnelle, mais contesté par l'autre partie car elle avait 18 ans et donc pas de salaire. La cour d'appel avait estimé que ce préjudice était pas un préjudice « virtuel et hypothétique ». La cour de cass a confirmé. Mais le fait qu'elle n'ait pas de profession a 18 ans ne veut pas dire que la personne serait restée sans salaire toute sa vie, pas fait d'études etc. Allocation adulte handicapé comme substitut de la perte de revenus devait lui être reversé.

*Cour administrative d'appel de Bordeaux 2 mai 2017 : personne demeurée handicapé suite à dommage corporel survenu dans un hôpital : opération ayant entraîné un dommage irréversible ayant laissé la personne en situation de handicap. Par la suite, elle a été victime de harcèlement moral + licenciement pour faute. Demande rejetée par la cour d'appel. Estime que les faits de harcèlement sont le fait de l'employeur et pas une conséquence directe du préjudice.

*Cour de cass 23 janvier 2014 : Les juges ont créé des postes de préjudices qui n'existent pas dans la nomenclature Dintilhac. Préjudice d'impréparation → préjudice spécifique à la matière médicale : une personne n'a pas été suffisamment informée des risques d'un acte médical, d'une opération. Il n'a pas pu envisager le risque du dommage corporel. La personne aurait peut-être pu refuser l'acte médical si elle avait su se risque. La cour de cass s'est alignée avec la jurisprudence du conseil d'état : le préjudice peut être réparé si le risque survient.

Ce **principe d'inviolabilité du corps humain est aussi opposable aux pouvoirs publics** : l'usage de la force physique que par les forces de l'ordre ne peut être rendu nécessaire que dans **des cas normalement exceptionnels** : respect de l'inviolabilité du corps humain et si jamais **ne porter que des dommages strictement nécessaire** en fonction du comportement des personnes qui troublent l'ordre public ou qui ont commis une infraction. De façon générale, **l'État est redevable de garantir la sécurité des personnes** : se traduit en droit civil par le respect de l'inviolabilité du corps humain. Si celle ci n'a pas été respectée, un dommage est allé au-delà de ce qui était nécessaire, **l'Etat peut être condamné à réparer ce préjudice dans les mêmes conditions qu'une personne privée** → notion fondamentale de l'Etat de Droit = l'Etat peut être mis en cause dans les même condition que des particuliers pour répondre de ses actes ou selon des procédures adaptée, mais l'état doit dans tous les cas répondre des dommages qu'il cause aux citoyens.

Jusqu'où l'Etat peut aller pour maintenir l'ordre, et à partir de quand doit-il répondre de ses actes ? Grand débats.

Ce principe est opposable dans toutes les situations, il doit être respecté même pour des personnes physiques qui se placent elles même en situation d'infraction (trouble à l'ordre public etc), ou des personnes qui sont incarcérées (le principe d'inviolabilité s'entend jusqu'aux conditions de détention des personnes). Cour européennes des droits de l'homme : jurisprudence des personnes incarcérées allant jusqu'à sanctionner des États qui avaient détenu des personnes dans des conditions remettant en cause leur santé, leur vie.

*14 septembre 2010 arrêt Flouréa contre Roumanie : détenu qui souffrait d'une infection pulmonaire (avant d'être en prison), il a dû partager une cellule collective avec 50 autres détenus. Sur ces 50 détenus, il y avait beaucoup de fumeurs. La personne a donc fini dans un hôpital car aggravation de son état de santé. Cet individu a demandé une réparation de son préjudice qui lui avait été refusé car il était détenu, le système pénitentiaire ne sépare pas les fumeurs des non fumeurs. La cour européenne a condamné la Roumanie. **Art 3 de la convention euro** : interdit les « traitements inhumains ou dégradants ». La condamnation a pour objectif d'encourager les États à faire mieux.

La responsabilité de l'Etat peut être engagée, y compris sans faute, sans qu'on puisse lui reprocher une faute. Du seul fait que ses activités exposent des personnes à des risques. **Art 211-10 du code de la sécurité intérieure** « l'Etat est civilement responsable des dommages résultant de crimes ou de délits commis lors d'attroupements, émeutes, rassemblements qui tournent mal, que ces dommages soient le fait des forces de l'ordre ou des participants ». Notamment le cas des victimes collatérales : personnes qui ne participent pas à l'émeute mais qui en subissent les effets. (cas de la balle perdue des forces de police). Arrêt du conseil d'État de 1949 : cas de balle perdue. Jurisprudence + désormais codifié.

On peut aussi remettre en cause la responsabilité de l'agent de police.

*Cour administrative d'appel de Nantes 5 juillet 2018 : tir de flashball dont lycéen victime alors qu'il participait à une manifestation. Coup dans l'œil → faute de service + faute du lycéen.

L'Etat est aussi responsable sans faute des dommages qu'il fait de produits dangereux.

28 mars 1919 : explosion d'un dépôt d'arme qui était à proximité d'une agglomération donc bcp de victimes.

* Ce principe d'inviolabilité du corps humain s'étend après la mort

Art 16-1-1: « les restes des personnes décédées doivent être traités avec respect, dignité et décence ». Il est souvent mis en cause en ce qui concerne le prélèvement d'organes et le don du corps à la science. Depuis 1976 peut être pratiqué sur toute personne qui ne s'y est pas opposé de son vivant. **Art R-1232-1 et suivant du code de santé publique**, il appartient à toute personne qui souhaite s'opposer au prélèvement d'organes de le faire savoir en étant inscrit dans un registre national du refus de prélèvement. Il est aussi possible de faire connaître sa volonté à un proche ou la faire constater par écrit.

Arrêt du 13 janvier 2015 : Lettonie : épouse décédée lors d'un accident de voiture a découvert plusieurs mois après le décès que des prélèvements avaient été effectués sur le corps de son mari, sans que jamais des médecins aient cherché à savoir sa volonté. → violation de l'art 3 de la CEDH + droit au respect de la vie privée, art 8 de la CEDH.

En ce qui concerne le **don du corps à la science** : le **consentement doit être établi art L 1261-1 du code de la santé publique**. Les conditions dans lesquelles les corps doivent être traités doivent faire l'objet de contrôle strict. Cette réponse légale fait suite à un scandale de la fac de médecine de Paris–Descartes : des corps et des organes étaient stockés dans des conditions dégradantes (armoires, entassés, blagues sur des têtes, photos, etc.).

Le **principe d'inviolabilité du corps humain connaît des exceptions** :

Fondement au droit à la santé → peut **déroger au principe d'inviolabilité : tout acte médical**, a commencé par une prise de médicament, une injection etc, est considéré comme une atteinte au corps humain, **à condition que la personne y consente**, le consentement demeure y compris dans le droit à la santé.

b) L'extra-patrimonialité du corps humain et de ses éléments

Extra-patrimonialité du corps humain : les produits du corps humain ne peuvent pas être exploités commercialement. Toutes les conventions qui donnent une propriété au corps humain, prélèvement ou collecte de produits du corps humain.

Art 16-6 interdit la rémunération des personnes qui se prêtent à la science, prélèvements etc. Il interdit aussi le **statut de mère porteuse**.

Toutes les opérations faites sur le corps humain sont faites sur un **principe de gratuité et d'anonymat**. Exemple : gratuité et anonymat sur **l'art 16-8** lorsqu'il y a don d'un élément ou d'un produit du corps humain.

Question pour le don d'ovocyte utilisé dans le cadre de procédure de PMA avec tiers donneur.

Principe étant que l'identité du donneur et du receveur ne doit pas être communiquée l'un à l'autre.

Objectif :

- éviter de reproduire de pratiques eugénique (sélections en fonction de qualités physique)
- garantir le désintéressement des personnes, en particulier d personnes qui font don
- sécurité juridique des relations intra-familiales pour s'assurer que l'enfant né d'une PMA avec tiers donneur, ne soit pas amené à remettre en cause sa filiation. (Remis en cause par le droit des enfants à connaître leur origines)

Loi du 2 août 2021 : remet en partie en cause l'anonymat art 16-8-1 : l'anonymat maintenu par principe ne fait pas obstacle dans l'accès de la personne majeure né d'une PMA à des info sur l'identité du donneur.

En France, le **don d'ovocytes ne donne pas lieu à une rémunération**. Sauf versement d'une indemnité qui n'a pour objectif que de prendre en charge les frais que la personne a dû engager (par exemple pour se rendre disponible, actes médicaux etc)

Question d'ajouter à cette charge une somme supplémentaire pour encourager les personnes à faire don de leur ovocyte. **Mais étude sur le profil des personnes qui faisaient un don régulier : personne en situation précaire**. Parmi ces précaires : bcp d'étudiants ⇒ remet en cause le principe de la dignité humaine.

⇒ ce ne serait pas donner une valeur à des éléments du corps humain ?

Question également autour des **travailleurs du sexe** : loi du 13 avril 2016 : renforcer la lutte contre la prostitution, **loi qui pénalise le proxénète et les clients**. Mais se désintéresse des travailleurs du sexe.

c) L'indisponibilité du corps humain et de ses éléments

La notion d'indisponibilité fait réf à celle d'**indisposition**, le verbe indisposer, dont il est question dans l'**art 544 du CC**, relatif au droits de propriété, **disposer d'une chose c'est s'en défaire, la vendre, la céder, la modifier, ou la détruire**. Classiquement, **le droit de disposer ne s'applique qu'aux choses**. Puisque le corps humain n'est pas une chose, on ne peut pas en disposer. Qu'il s'agisse d'en disposer au profit d'un tiers où de soi-même. Le principe **d'indisponibilité ≠ extra-patrimonialité**. Elle **interdit toute évaluation, toute tentative de donner une valeur commerciale au corps humain**. Le principe d'indisponibilité, lui, va plus loin, il **prohibe les actes qui ont pour effet de disposer du corps à un titre onéreux mais aussi à un titre gratuit**. Son champ d'application va bien plus loin.

Ce principe se veut fort, très protecteur du corps humain : mais probablement du point de vue légal : le **principe d'indisponibilité n'est consacré par aucun art du CC**. Mais certains pensent que ce principe est sous-entendu dans l'at 16-1 qui proclame l'inviolabilité, l'extra-patrimonialité. Mais ne dit pas textuellement que le corps est indisponible.

Cependant il **peut évoluer** et vaut mieux **laisser ce principe dans les mains du juge**, seul à même de déterminer dans quel cas le corps est indisponible et dans quel cas on pourra en disposer.

Importante controverse : avant tout **doctrinale**, juridique car **oppose des auteurs** mais aussi controverse **sociologique, politique ou géopolitique** car selon les limite qu'on donne à ce principe, certains actes de disposition, qui existent dans la pratique pourrait être plus **facilement admis sur le plan juridique, quitte à heurter d'autres principe voir impacter notre vision de la dignité humaine**. Proclamé par la Cour de Cassation qui avait été saisie de litiges relatifs à des contrats de gestation pour autrui.

* Question, faut-il reconnaître la filiation d'un enfant né d'une GPA avec ses parents d'intention ? **Touche au principe d'indisponibilité** car il suppose qu'on **dispose temporairement du corps de la mère porteuse** et que celle-ci ne soit réduite qu'à porter un enfant qui ne sera pas le sien juridiquement, même si c'est son enfant biologique. => **Débat conception concrète et abstraite de la personne**.

JURISPRUDENCE : La cour de cassation rend l'arrêt suivant : Arrêt 31 mai 1991 : toutes les conventions de mère porteuses, illicite, même lorsqu'elles sont effectuées à titre gratuit, au motif qu'elles étaient contraire au principe d'ordre public, d'indisponibilité du corps humain et d'état des personnes. La Cour de Cass affirme que ces principes sont de norme publique, donc impérative. **Art 1128 du CC** relatif aux choses hors commerce (peut pas entrer dans le commerce juridique). Ce faisant, la cour affirme que le corps humain est une chose hors commerce dont nul ne peut disposer, même si la mère porteuse est consentante.

A partir de cet arrêt, les juridictions civiles ont maintenues pendant plusieurs années une politique jurisprudentielle qui consistait à refuser de reconnaître les liens de filiations entre enfant de GPA né à l'étranger et parents d'intention.

Les législateurs, par les lois de bioéthiques de 1994 qui ont explicitement interdit les conventions de mère porteuse → art 16-7 du CC. « Toute opération, toute convention de mère porteuse est strictement interdit en France »

=> Éviter que le corps humain soit réduit au rang de chose. Éviter de placer les mères porteuses dans des situations de dépendance, lutter contre les inégalités.

→ jusqu'en 2010, la jurisprudence prévoit le refus des liens de filiation entre les enfants nés de GPA et les parents d'intentions. Idem pour les adoptions.

La CEDH condamne la France « la position des juridictions françaises constituées une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée des parents d'intentions qui inclut le droit à la vie familiale, contraire aussi à l'intérêt supérieur de l'enfant. »

C'est un sujet qui ne fait pas consensus entre tous les pays de l'Union Européenne (certains l'interdisent, d'autres non).

Des l'année suivante, deux arrêt d'assemblée plénière du 3 juillet 2015 a finalement revu la position jurisprudentielle. Désormais la transcription des actes d'état civil de l'étranger en France peut être pratiquée, mais avec une subtilité : l'acte de naissance peut être établi vis-à-vis du père d'intention et de la mère porteuse, mais pas de la mère d'intention. On s'efforce de coller au maximum avec la réalité biologique (ovocyte du père et ovocyte de la mère porteuse, aucune trace biologique de la mère d'intention). La cour de cassation a toujours refusé que le nom de la mère d'intention soit substitué à celui de la mère porteuse. Elle peut alors engager une procédure d'adoption.

Loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique, vient réformer l'art 47 du CC, désormais il dispose que les actes d'état civil qui concernent des personnes françaises mais qui sont dressé à l'étranger font foi, doivent être reconnu, sauf à ce que des éléments externes, d'autres indice, laissent penser qu'il sont frauduleux.

*Quels éléments doivent être pris en compte pour vérifier si les actes sont frauduleux ?

La cour de cassation a statué sur ce sujet :

2 octobre 2024 → deux arrêts dans les quels ont avait affaire à des conventions de GPA, la filiation entre l'enfant et les parents a été reconnue par voie judiciaire dans le pays en question. Les parents d'intention ont demandé l'exequatur de cette décision en France. Dans une des deux affaires les décisions était assez ambivalente, ambiguë, l'identité de la mère était pas indiqué, la preuve de son consentement à « l'abandon de l'enfant » n'était pas non plus rapporté. → la cour d'appel a refusé l'exequatur, la cour de cassation a donné raison à la cour d'appel. Elle a donné plusieurs critères à prendre en compte : la décision de justice d'origine doit être dépourvue d'ambiguïté quant à la qualité des personnes concernés par la GPA (parents d'intention + mère porteuse), et l'existence de leur relation doit être prouvée. Aussi, le consentement de chacune des parties doit être prouvé explicitement, en particulier celui de la mère porteuse. Dans l'autre affaire : lien de filiation établie par voie juridique dans le pays d'origine. Les juges de première instance lui avaient donné les privilèges d'une adoption plénière.

14 nov 2024 → GPA pratiqué sans aucun lien biologique du parent d'intention et l'enfant. Concrètement, l'enfant a été conçu avec des ovocytes d'autres personnes. Filiation établie dans le pays d'origine. La cour de cass dit que si la filiation est établie dans le pays d'origine elle doit l'être aussi en France = raisonnement par analogie.

⇒ Le principe d'indisponibilité, a ce jour, n'est sauvegardé que par la jurisprudence, d'une manière suffisamment stable, continue, pour qu'on puisse dire qu'il existe mais ce qui n'empêche pas d'être régulièrement remis en cause par la concurrence des droits fondamentaux avec la conception subjective de la personne. → Une personne peut-elle disposer de son propre corps ? En principe non, mais certaines pratiques, évolutions, tendances, poussent à admettre des formes de disposition de son propre corps par la personne.

Ce principe est de + en + mis en cause, notamment au regard de la conception subjective de la personne, qui tant a donné une portée de plus en plus large au droit au respect de la vie privée.

La Cour euro des droits de l'homme n'a pas hésité à affirmer que toute personne dispose d'un droit à l'autonomie personnelle, qui inclut le droit d'opérer des choix sur son propre corps (affaire KA et AD contre Belgique), notamment dans des actes anodins comme des tatouages, des piercings, etc.

→ Droit d'avoir l'apparence qu'on souhaite.

Question aussi avec la reconnaissance de la transidentité et de l'identité de genre. → traduites d'une certaine forme de disposition de l'Etat et de disposition de son corps. La conception subjective est allée jusqu'à reconnaître un véritable droit qui doit être protégé et qui bénéficie même d'une protection pénale avec l'interdiction des « thérapies de conversion » (traitement qui visent à empêcher les personnes de changer de genre ou d'orientation sexuelle).

Loi du 31 janv 2022 : nouveau délit qui sanctionne des pratiques, comportements, propos répétés, qui visent à modifier ou réprimer l'orientation sexuelle ou l'identité de genre avérée ou supposée d'une personne. 2 ans de prison et 30000 euros d'amende et 3 ans de prison et 45000 euros si la personne est mineure. Infraction qui suppose une dégradation de la santé mentale ou physique de la personne + suppression éventuelle de l'autorité parentale.

Toute personne a le droit d'opérer des changements sur son propre corps, et d'en disposer.

En aucun cas il ne faut exagérer la portée de ces évolutions qui visent à satisfaire le droit au respect de la vie privée.

2. Le droit à la santé et à des soins

Fondement à l'art 16-3 du CC : il établit une exception au principe d'inviolabilité du corps humain. Il faut considérer que l'exercice du droit à la santé, le bénéfice des soins, sont des droits à la santé et ont pour objet le corps humain. Comporte un effet sur l'intégrité du corps humain.

Exception : acte médical. Le code de la santé publique constitue le droit spécial de cette exception. Il va encadrer l'accès aux soins, l'exercice du droit à la santé. Tout le code de la santé publique repose sur l'article 16-3 du CC. → repose toujours sur le consentement = dérogation à l'inviolabilité du corps humain. Le droit s'efforce le plus possible de maintenir le principe d'inviolabilité.

Le consentement pose cependant des difficultés : suppose qu'une information soit délivrée.

a) Le droit de recevoir les soins appropriés à l'état de santé

Le droit à la santé a aussi une **valeur constitutionnelle** : il figure dans le **préambule de la constitution de 46 à l'alinéa 11**. Les deux fondements se recoupent mais ont aussi des réalités distinctes. Dans la constitution : Droit créance qui ont une dimension collective et suppose l'intervention de l'État pour garantir ces droits . Dans le CC, droit de toute personne à bénéficier des soins.

Tout acte médical nécessaire à la santé de la personne doit être précédé de renseignement, précis et adéquats sur toutes les conséquences que peut avoir cet acte, effets bénéfiques et effets indésirables.

Arrêt 7 oct 1998 : l'info qui est due à un patient doit mentionner tous les risques.

Il faut que le **consentement de la personne soit éclairé**, tout en ayant conscience des risques. Le fait de ne pas assumer cette obligation d'information expose à devoir réparer le préjudice d'impréparation à la survenance d'un risque, qu'il survienne ou pas.

Art 16-3 : **consentement sauf si son état rend nécessaire une intervention à laquelle elle ne peut pas consentir.**

Mais jusqu'où les professionnels de santé peuvent-ils aller ? Le code de la santé publique fait tout son possible pour sauvegarder la vie d'une personne. Que se passe-t-il lorsque la personne, lorsqu'elle était coupable de donner son avis, à refuser ces soins, qui doivent ensuite être administrés pour la sauver ?

Peuvent-ils passer outre l'absence de consentement avéré ?

Ordonnance du 16 août 2002 : personne qui, pour des raisons religieuses, refuse toute transfusion sanguine. Jusqu'au moment où elle n'était plus en mesure de s'exprimer, les médecins ont finalement procédé à la transfusion quand elle était inconsciente. Cela lui a sauvé la vie. Cependant cela n'a pas empêché le préjudice qu'elle a ressenti sur le plan moral (droit à la religion, droit à la liberté de conscience etc). **L'absence de consentement ne peut pas être opposée aux médecins.**

On **ne peut pas engager la responsabilité d'un médecin pour avoir agi tardivement** (arrêt 21 décembre 2006, médecin qui a trop attendu pour faire une opération car le patient s'y était opposé).

Inversement, les médecins ne doivent administrer aux patients que les soins qui sont strictement nécessaires à leur état de santé. Devoir de mesure, de proportionnalité qui doit être respecté, car la encore le principe d'inviolabilité doit conserver sa vigueur.

Parfois, **des dérogations peuvent être appliquées en dehors de tout contexte médical, notamment lorsque la sécurité de la personne est en cause.**

En droit du travail **l'employeur est habilité à requérir des actes médicaux**, des expertises sur ses salariés, pour s'assurer que ceux-ci présentent un état conforme à leur obligations professionnels. **Seuls des actes nécessaires peuvent être ordonnés.** Commence avec la visite médicale préalable à l'embauche, (peut parfois être + poussée, notamment dans les métiers à risques.) Aussi, des actes peuvent être ordonnés plus tard au cours de la relation de travail. Un employeur peut ordonner à ses employés de procéder à des tests de dépistage d'alcoolémie (pour les chauffeurs).

22 mai 2002 chambre social cours de cass.

Sur le plan judiciaire et notamment pénal, il est possible, lorsque une personne est condamnée, d'émettre une injonction de soins, de suivis médical. Fréquent lorsque des personnes sont coupables d'accident lorsqu'elles sont sous l'emprise de stupéfiants.

Un droit à la santé individuel mais aussi collectif. Il s'exprime à travers plusieurs dispositifs et politiques publiques. Qualifiés comme des « **droits à** » :

Comme le **droit à la prévention des risques**, qui aurait pour objectif de **maintenir dans la population un niveau d'info adéquat**. -> droit consacré dans le code de la santé publique mais disparaît en tant que droit. Il reste tout de même présent. => Prévention dans l'utilisation de certains produits etc. (cigarettes, produits ménagers, etc).

Il y a aussi un **droit à l'égal accès aux soins** : toute **personne sur le territoire doit pouvoir bénéficier de soins sans souffrir de discrimination** (genre, origine, revenus etc). -> Préambule de la constitution de 1946.

Il existe un **droit au secret médical**. Toute personne qui bénéficie de soin a le **droit à ce que soit maintenu le secret de ses soins, ainsi que ces données physiques et biologiques**. Ce secret est opposable à toute personne mais peut être partagé avec les professionnels de santé. Ce secret qui nécessite dans la pratique des mesures de sécurités extrêmement lourdes (technique employée, etc). Ce secret en principe peut s'étendre au delà de la sphère médicale, il est opposable et ne peut être relevé que dans les cas strictement nécessaires (professionnels, judiciaire, etc) il reste en principe opposable à toutes les entreprises qui traitent les données (les objets connectés qui permettent de relever des expériences physiques comme l'app Santé, les montres connectées etc).

Il existe également un **droit à la qualité des soins art L810-5 du code de santé publique**. Il s'agit du **droit pour toute personne de recevoir des soins appropriés**. Il est titulaire des moyens qui sont variables d'un établissement à un autre.

CM10 : 12/12

b) Le cas des expérimentations médicales

La médecine **progresses toujours par expérimentation** : essais cliniques, recherches pratiquées etc. Tous ces **éléments permettent à la médecine d'évoluer**. Les essais cliniques sont effectués sur des **personnes physiques vivantes**.

Art 16-4 du CC constitue le **droit commun en la matière** -> **nul ne peut porter atteinte à l'intégrité de l'espèce humaine + condamné les pratiques eugénistes, clonage humain et transformation des caractères génétiques**.

Une branche de ce droit commun se trouve dans le **Code de santé publique**. Il **encadre les exceptions au principe d'interdiction de l'art 16-4**. Cependant il en autorise encore sous réserve de conditions qui visent à sélectionner l'être humain...

A ce titre un certain nombre de techniques, **dispositifs sont interdits + aucune protection**.

On le retrouve aussi dans le **droit à la propriété individuelle** -> **brevets**. Le droit des brevets appréhende la recherche médicale, ce pourquoi un certain nombre de techniques médicales peuvent être brevetées. + **sorte de récompense de l'investisseur** qui a réalisé des nouveautés pouvant être des procédés médicaux. Parmi ces procédés, **certaines sont interdites de brevets** -> inventions qui ont pour seul effet de **permettre le clonage d'être humain, utiliser des embryons humains** à des fins

industrielles ou commerciales, séquençage génétique. => toutes les inventions contraires à la dignité humaine sont exclues de toute protection par les brevets.

Il fut un temps où ces interdictions ne figuraient pas dans les lois relatives aux brevets. Conceptions abstraites qui ignoraient l'impact de ces inventions sur la protection humaine -> SGM, nazis.

Face aux progrès récents de la médecine on ne retombe pas dans cet excès. Si la recherche biomédicale est autorisée et peut se prêter à des brevets c'est toujours parce qu'elle doit être au service de l'humanité, en respectant les principes d'inviolabilité, respect de la personne humaine, dignité de la personne humaine. Historiquement tout un champ de la recherche biomédicale qui pourrait exister (et a existé) est désormais interdite.

La punition pour ces pratiques par : Code de Santé Publique, Code Pénal. But : réprimer et punir les auteurs. -> Clonage : 30 ans de prison + 7M 500 000€ (Raël Pretend)

La protection de l'intégrité de l'espèce humaine connaît des exceptions figurant dans le CSP. Art L1121-1 et suivants fixant à la fois conditions générales et spéciales.

* Conditions générales :

Les expérimentations ne peuvent être appliquées que pour améliorer la connaissance scientifique et la condition de l'être humain, elles doivent toujours être précédées des essais pré-cliniques qui visent à jeter les procédés, médicaments et dispositifs de façon générale avant que ça soit testés sur des êtres humains.

Il y a pu avoir du contentieux car certes sur le papier les choses se sont déroulées de façon réglementées, mais dans la vraie vie il n'est pas rare que les chercheurs grillent des étapes et passent directement aux expérimentations sur leur base de connaissance sans plus.

Ex : Didier Raoult, développe un protocole de prise en charge du Covid-19 sans avoir recueilli toutes les autorisations des autorités sanitaires + de tester ce protocole sur un échantillon non négligeable de personnes. -> 2 ans d'interdiction d'exercice de la médecine.

Les risques qu'encourent les personnes qui se prêtent à l'expérience ne doivent pas être disproportionnés par rapports aux effets bénéfiques recherchés. -> provenir des expérimentations hasardeuses, non-nécessaires. Les conséquences néfastes de l'expérimentation doivent être réduites au strict minimum. Les contraintes subies par les personnes doivent être les plus limitées possibles + bénéficier de la meilleure prise en charge pendant et après l'expérimentation. Le minimum sera fait pour prévenir les douleurs possibles.

* Conditions spéciales :

Le CSP ne prévoit pas d'écarter les personnes à risque de ces expériences (mineurs, femmes enceintes etc).

Il faut juste qu'elles aient un intérêt spécifique lié à la condition physique de ces personnes.

Les essais menés sur ces catégories de personnes sont obligatoirement accompagné de documents sur les effets et les risques.

Ces essais cliniques ne sont possibles qu'avec le consentement des personnes. Il doit être libre, éclairé, explicite, par écrit, après qu'elles soient dûment informées (conséquences potentielles etc). Le non respect de ces exigences = sanctions pénales : 3 ans de prison + 45 000€

Ex : Chambre criminelle cour de Cass 24 février 2009 (CP) : un patient avait fait l'objet d'une expérimentation, essais d'un nouveau médicament dès son admission dans l'hôpital où il s'est rendu. Il était à son admission dans un état de faiblesse avancée. Les juges ont relevés que dans l'état dans lequel il s'est trouvé on ne pouvait pas être sûr que le consentement était explicite, juste et prouvé. Le formulaire de consentement est resté vierge.

→ incertitude dans les conditions de recueil du consentement.

* Les personnes qui se prêtent à un essai clinique **ne peuvent en aucun cas recevoir une rémunération**. Elles peuvent au mieux recevoir une **indemnisation, prise en charge des frais** occasionnés par l'essai clinique, ce qui peut impliquer des frais médicaux relatifs aux soins prodigués. La responsabilité des promoteurs de l'essai ne peut être engagée que s'il y a le risque imputable d'une faute (au delà de la première prise en charge de la personne).

La limite est fine.

Ex : Première chambre civile Cour de Cassation 14 janvier 2010 : patient sur lequel avait été testée une chimio-thérapie susceptible d'augmenter de 10% les chances de survie des patients (après tumeur). Dans les faits, le patient avait survécu mais le traitement avait nécessité de nouvelles hospitalisations. Y a-t-il un lien de causalité évident, est-on allé au delà de ce que voulait la personne ? Les juges du fond ont estimé que les risques n'étaient pas déraisonnables au vu des effets bénéfiques, de l'étendue des tests cliniques précédents qui ont lieu sur de nombreux patients. En plus de cela, le patient avait été dûment informé des risques. Même s'il y a toujours une marge d'incertitude.

Le respect de toutes les exigences doit avoir lieu, même s'il s'agit d'une **personne décédée** → **Art 16-1 du Code civil**. Un consentement doit être recueilli **soit au près de la personne de son vivant, soit au près de son entourage**.

Ex : CE 2 juillet 1993 ; Expérimentation pratiquée sur une personne en état de mort cérébrale mais maintenue en survie somatique (organes vitaux encore fonctionnels de façon artificielle). Médecin pratique essai sur le corps de la personne. Pouvait être un intérêt biologique mais nécessité de consentement qui, là, n'avait pas été recueilli + pas de nécessité thérapeutique. Dans ce cas le médecin est puni d'un blâme au conseil des médecins.

II – Interrogations sur un droit à la mort

Conception concrète : il y a un droit à la vie, droit à la dignité.

Conception subjective : Existe-t-il un droit à la mort ? Corollaire au droit à la vie

Dans quelles conditions ? Et pour y renoncer ?

Intérêt pour des personnes en fin de vie, ou l'état de ces personnes les expose à des souffrances irréversibles. Faut-il instaurer un droit à l'euthanasie ?

Évolutions récentes mais inachevées. Cette question intéressait le droit pénal, pour **punir les personnes qui portaient assistance à des personnes qui souhaitaient en finir**.

* 1ère évolution : **Loi du 9 juin 1999** : **légalise le recours aux soins palliatifs**. (alléger les souffrances)

* **Loi du 22 avril 2005 réformée en 2016** : consacre officiellement un **droit à « mourir en dignité »** → **droit à l'euthanasie passive**. Encadre les situations d'acharnement thérapeutique. Le **patient peut demander à ne pas en subir** **Art L810-5-1 CSP** : les professionnels de santé peuvent **cesser les traitements lorsqu'ils conduiraient à une obstination déraisonnable après réunion avec le collégial des médecins et avoir recueilli le consentement du patient au préalable**. La personne peut alors être déplacée dans une **sédation profonde** (état d'inconscience jusqu'à ce que la mort survienne).

Est ce que le consentement de la personne donné dans un moment critique est valable ?

→ affaire Vincent Lambert : difficulté de la famille à le prononcer

→ affaire Bernard Pallot : octobre 2024 a tué son épouse qui lui a demandé et a laissé un mot, il a été acquitté (valeur de l'écrit et des conditions ?)

10 avril 2024 : **projet de loi sur la fin de vie** : Volonté politique de **passer le cap de l'euthanasie active**. **⚠** il ne préconise pas de la légaliser. Il dresse seulement un état des lieux sur l'acceptation sociale, les législatives étrangères. **Il appelle à la plus grande prudence de l'état si jamais on devait y procéder et pour prévenir tous les risques.**

PB : déposé en avril, puis JO, puis instabilité gouvernementale... on doit y débattre en 2025 mais pas sur du tout.

Ce projet de loi vise à **autoriser le recours à l'euthanasie active mais pas de manière aussi libérale que dans d'autres pays**. On veut créer la notion de « **soins d'accompagnements** » qui influeraient les soins palliatifs et tous les soins pouvant être prodigués à une personne malade souffrant d'une infection grave... irrémédiable (très précis) + délais de réflexion très étendus. Il est prévu une substance létale que la personne devra s'administrer elle même si elle est en capacité.

FIN